



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

1 ביוני 2026

1957

ט"ז בסיוון התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון מס' 5), התשפ"ו-2026 1422

הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון מס' 5), התשפ"ו-2026

תיקון סעיף 1. בחוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג-1983¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –

ד ב ר י ה ס ב ר

לספק מוזן כשר ללקוחותיו, ובין משום הטעיית כשרות הנובעת מאינטרסים כלכליים ואחרים.

מטרת החוק היא להביא להתאמה בין המצג הכשרותי החיצוני לבין ההתנהלות הפנימית של בית העסק, ולוודא כי בית עסק או מצרך המוצג ככשר הוא אכן כזה. המחוקק ביקש להבטיח זאת כדי להגן על הצרכן שומר הכשרות. האמצעי הנכון להשגת התכלית האמורה, לעמדתה של מועצת הרבנות הראשית ולעמדת הרבנים הראשיים, הוא במתן תעודת הכשר על ידי גורמים הלכתיים ציבוריים ממלכתיים, הנושאים באחריות הציבורית הדרושה.

ביום י"ד בכסלו התשפ"ב (18 בנובמבר 2021) פורסם ברשומות חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"ב-2021 (להלן – חוק ההסדרים); בפרק י"ז בחוק ההסדרים, שעניינו "ייעול מערך הכשרות" (להלן – תיקון מס' 3), נקבעו שינויים במערך הכשרות, ובכלל זה במערך כשרות ייבוא. במסגרת התיקון לחוק, הופרט, הלכה למעשה, תחום הכשרות, ונקבע כי שירותי השגחה ותעודת הכשר יינתנו, בין השאר, על ידי גופי כשרות פרטיים, בהתבסס על תקני כשרות שייקבעו, בין השאר, על ידי רבנים שאינם עובדי ציבור.

עובר לתיקון מס' 3 הסמכות להעניק תעודת הכשר הופקדה בידי גורמים ציבוריים ממלכתיים בלבד – מועצת הרבנות הראשית לישראל או רב שהיא הסמיכה לכן, וכן רב מקומי המכהן במקום שבו נמצא בית האוכל, מקום השחיטה או מקום הייצור של המצרך (ולעניין תעודת הכשר בצבא ההגנה לישראל – הסמכות מסורה לרב הראשי לצבא ההגנה לישראל או רב צבאי שהוא הסמך לכן).

מועצת הרבנות הראשית לישראל והרבנים הראשיים לישראל (בתפקידם דאז) שעמדו בראשה, התנגדו נחרצות לתיקון מס' 3. זאת, לנוכח עמדתם, ולפיה מאפייני תחום הכשרות כפי שפורטו לעיל, מחייבים את התרת שירותי הכשרות ציבוריים – כדי לשמור על האינטרס הציבורי הכולל שקיפות, אובייקטיביות ואחריות ציבורית. באופן זה, לעמדתם, מתן ההכשר והפיקוח עליו לא יושפעו מהשיקולים הכלכליים כבדי המשקל הקיימים בעולם תעשיית המזון, שעשויים להביא לניגוד עניינים ולשקילת שיקולים זרים.

בהתאם לשיקולים שפורטו לעיל, הוחלט להקים צוות שיגיש לממשלה בתוך 60 ימים הצעת חוק, שתכלול, בין השאר, מנגנון להפרדת יחסי משגיח-מושגח שייקבע

כללי חוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג-1983 (להלן – החוק). נועד למנוע הונאת צרכנים בכל הנוגע לכשרות המזון. תכליתו של החוק היא לאפשר לצרכן של מצרכים שמבקש לשמור על דיני הכשרות ומנהגיה להסתמך על תעודת הכשר, ולמנוע הטעייה. בית עסק יוכל להציג עצמו ככשר רק אם ינתנה לו תעודת הכשר מהגורמים שהוסמכו לכך על פי החוק ואם שומר על תנאי ההכשר שנקבעו לו כדי שיקבל תעודה זו.

ככלל, לצרכן המגיע לבית עסק, כמו מסעדה, אין כלים לדעת אם המזון הנמכר או המוגש לפניו, כשר או לא. אחד ממאפייניו הבולטים של תחום הכשרות הוא שלא ניתן, ככלל, לעמוד על כשרות המזון, מבחינה הלכתית, באמצעות בדיקה חיצונית, בעת שהמזון נמכר או מוגש לצרכן. כך לדוגמה, לא ניתן לדעת אם עוף המוגש בבית האוכל נשחט על פי ההלכה, אם הבשר הוא מבהמה כשרה, אם השחיטה הייתה כשרה כדת וכדין, אם האורז המוגש נברר כהלכה כפי שמתחייב על פי נוהלי הכשרות, אם הקמח נופה כהלכה, אם חומרי הגלם שמהם מורכב האוכל כשרים וכיוצא בזה.

לבעל בית עסק יש אינטרס כלכלי-מסחרי כבד משקל להציג עצמו ככשר כדי לפנות לקהל לקוחות רחב יותר. מסקרים שונים שנערכו בשנים האחרונות עולה כי רוב הציבור היהודי בישראל שומר כשרות במידה כזו או אחרת.

לצד האמור, שמירת כשרות בבית העסק טומנת בחובה נטל כלכלי הכרוך בקבלת שירותי השגחה, ברכישת מוצרים כשרים שעשויים להיות יקרים יותר, ובתשלום אגרה בעבור תעודת הכשר.

כמו כן, פנייה בבקשה לקבלת תעודת הכשר לבית האוכל מחייבת את בעל בית האוכל לקבל על עצמו פיקוח כשרותי חיצוני, ואף להיות נתון לביקורות הנערכות על ידי פקחי יחידת האכיפה הארצית שברבנות הראשית.

מאפיין נוסף של תחום כשרות המזון הוא היותו תחום הלכתי מורכב, רחב מני ים, המצריך ידע הלכתי, ניסיון והכשרה מקצועית-הלכתית מתאימה. כדי להבטיח את כשרותו של בית עסק, מן ההכרח להכיר את הידע ההלכתי הנוגע לתחום הכשרות, ולעבור הכשרה מתאימה.

מאפייני הכשרות, כפי שפורטו לעיל, מובילים אפוא לחשש שבעל בית עסק יבקש להציגו ככשר כדי לפנות לקהל שומרי הכשרות מתוך אינטרס כלכלי, ואולם בפועל בית האוכל לא יהיה כשר, בין משום שבעליו אינו מכיר את הידע ההלכתי הנדרש גם אם הוא רוצה באמת ובתמים

¹ ס"ח התשמ"ג, עמ' 128; התשפ"ג, עמ' 25.

(1) ההגדרות "בקרת כשרות", "גוף נותן הכשר", "דרישות נוספות", "ועדת רבנים", "מומחה הלכתי", "מועצה דתית מוסמכת", "הממונה", "סמל תאגיד", "סמלי כשרות", "רישיון", "תוכנית השגחה", "תקן כשרות ועדת רבנים" ו"תקן כשרות מועצה" – יימחקו;

ד ב ר י ה ס ב ר

עוד מוצע כי שימור ההוראות יתבצע תוך התאמתן למתן שירותי השגחה באמצעות המועצות הדתיות והרשויות המקומיות המעניקות שירותי כשרות בתחומן. במסגרת זו, מוצע לאסור בחוק העסקה ישירה של משגיח כשרות על ידי בית העסק המושגח או מי מטעמו, באופן שבעל בית העסק או מי מטעמו הוא זה שמשלם למשגיח משכורת, תגמול או כל טובת הנאה אחרת בכסף או בשווה כסף. עוד מוצע במסגרת זו, לקבוע כי הרב המוסמך ינפיק את תעודות ההכשר באמצעות המועצה הדתית או הרשות המקומית שבמסגרתה הוא פועל, כך שתעודות הכשר שיינתנו שלא באופן זה, לא יהיו תקפות. עוד מוצע לבטל את האפשרות של רב עיר או רב מקומי לתת תעודת הכשר לבית עסק הנמצא מחוץ לתחום הרשות המקומית שבה הוא מכהן, למעט במקרים שבהם הוא הוסמך לכך והכול כפי שיפורט להלן.

סעיף 1 מוצע למחוק בסעיף ההגדרות הגדרות שונות בחוק, לתקן אתריות ולקבוע הגדרות חדשות, בהתאם לתיקון המוצע.

להגדרה "בקרת כשרות" – ההגדרה בנוסחה הנוכחית אינה רלוונטית לתיקון המוצע. משום כך מוצע למחוק את ההגדרה, ואת החלקים מתוכה שנותרו רלוונטיים – לפצל לשני חלקים נפרדים. את החלק העוסק בהליכי בקרה המבוצעים במסגרת הליך השגחת הכשרות מוצע לשלב בהגדרה "שירותי השגחה", ואת הסמכות לקביעת הוראות לעניין בקרה תהליכית ובדיקה מדגמית בבית עסק או על ייצור של מצרך – מוצע להעניק למועצת הרבנות הראשית לישראל ולשלבה במסגרת סמכותה לקביעת תקני כשרות לפי סעיף 2א המוצע. עוד מוצע למחוק את הסמכות שניתנה לשר בסיפה של אותה הגדרה, לקבוע הוראות בעניין זה, מאחר שהתייתרה בעקבות התיקון האמור.

להגדרות "גוף נותן הכשר", "דרישות נוספות", "ועדת רבנים", "מומחה הלכתי", "מועצה דתית מוסמכת", "הממונה", "סמל תאגיד", "סמלי כשרות", "רישיון", "תוכנית השגחה", "תקן כשרות ועדת רבנים" ו"תקן כשרות מועצה" – מוצע למחוק את ההגדרות האמורות. הצורך בהגדרות אלה מתייתר בעקבות ביטול ההוראות העוסקות באסדרת פעילותם של גופי כשרות פרטיים ובעקבות ביטול ההוראות המתנות את סמכותה של מועצה דתית לתת שירותי כשרות בקבלת הסמכה מהשר. בהמשך לאמור, יימחקו מושגים אלה בכל מקום בחוק שבו הם מופיעים בעקבות תיקון מס' 3.

בחקיקה ראשית; סטנדרטים אחידים בכשרות; מניעת פגיעה במעמד התעסוקתי של משגיחי כשרות; תיקון חוק איסור הונאה בכשרות באופן שיאסור מצג כשרות שאינו לפי הגורם המוסמך בחוק גם בלא המונח "כשר"; שמירת סמכויות היחידה לפניות הציבור וסמכויות המפקחים של הרבנות הראשית.

יום התחילה של הוראות תיקון מס' 3 הוא ביום ח' בטבת התשפ"ג (1 בינואר 2023), אך בהתאם לתיקון מס' 3 לשר קיימת סמכות לקבוע שבתקופת הביניים ניתן להמשיך לנהוג ביחס למתן תעודת הכשר כפי שנהגו עובר לתיקון, כדי שלא ייווצר מצב שבו אין מי שיעניק כשרות בתקופת המעבר. תקופות אלה הוררכו על ידי השר, בצו, במשך כשלוש שנים ועד היום. ההארכה האמורה נבעה ממדיניות הממשלה ומרצונה לקדם שינוי חקיקה שיחזיר את המצב החוקי של מערך הכשרות לחוק שטרם תיקון מס' 3.

בפועל, לאחר תיקון מס' 3, למעט האפשרות של רב עיר או רב מקומי לתת תעודת הכשר לבית עסק הנמצא מחוץ לתחום הרשות המקומית שבה הוא מכהן, אשר יושמה בצורה מצומצמת, לא בוצע שינוי באופן הפעלת מערך הכשרות.

לפיכך הגישה חברת צהר פיקוח מזון בע"מ עתירה המבקשת לאפשר לה להיות זכאית לרישיון כ"גוף נותן הכשר" כמשמעותו בתיקון. בהמשך לכך ביום כ"ב בחשוון התשפ"ו (13 בנובמבר 2025) ניתן פסק הדין בג"ץ 7059/23 צהר פיקוח מזון בע"מ נ' הרבנות הראשית לישראל (פורסם בנבו ניתן ביום 13.11.2025) שנתן צו מוחלט ולפיו על המשיבות להחליט אם העותרת זכאית לרישיון כ"גוף נותן הכשר" בהתאם לאמות המידה שנקבעו בחוק הכשרות הקיים, ואם כך הדבר – להנפיק לעותרת רישיון כאמור.

בהתאם לשיקולים המפורטים לעיל לגבי פתיחת מערך הכשרות לגופים פרטיים, ובהתאם למדיניות הרבנות הראשית, מוצע לבטל את הוראות התיקון שיש בהן כדי לשנות מאופן הפעלת מערך הכשרות במתכונתו עובר לתיקון, ולהחזיר את הסמכות למתן תעודות הכשר לגורמים שהיו מוסמכים לכך טרם תיקון מס' 3.

לצד האמור, מוצע לשמר (בשינויים המצוינים) את הוראות תיקון מס' 3 הנוגעות להיבטים אחרים, כדוגמת סמכויות הפיקוח שהוסדרו למפקחים בתחום ההונאה בכשרות, הסדרת עיסוקם של משגיחי הכשרות (כולל תנאי כשירות) וההסדרה שנערכה לניתוק הזיקה שבין משגיחי הכשרות לבתי העסק המושגחים, לצורך מתן מענה לצו המוחלט שניתן במסגרת פסק הדין בג"ץ 3336/04 התנועה להגינות שלטונית נ' הרבנות הראשית לישראל (פורסם בנבו ניתן ביום 9.5.2017) העוסק בנושא.

- (2) לפני ההגדרה "מצרך" יבוא:
 "מוצר" – כמשמעותו בסעיף 2(ה);²
- (3) בהגדרה "ייצור של מצרך", בסופה יבוא "או סימונו";
- (4) בהגדרה "משגח", במקום האמור בה יבוא "מי שנותן שירותי השגחה מטעם רשות כשרות מקומית לפי סעיף 2";
- (5) אחרי ההגדרה "המשרד" יבוא:
 "חוק הרבנות הראשית לישראל" – חוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ס-1980;³
 "חוק שירותי הדת היהודיים" – חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א-1971;⁴
- "נשיא מועצת הרבנות הראשית" – הרב הראשי לישראל המכהן כנשיא מועצת הרבנות הראשית לפי סעיף 17(א) לחוק הרבנות הראשית לישראל;⁵
- (6) בהגדרה "סמל תקן", במקום "שקבע הגורם שהסדיר אותו, שמתקיימים בו מאפיינים שקבע השר בתקנות" יבוא "אם קבעה מועצת הרבנות הראשית לפי סעיף 2א(ו)";
- (7) אחרי ההגדרה "סמל תקן" יבוא:
 "עובד ציבור" – עובד המדינה כמשמעותו בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959,⁶ וכן עובד רשות סטטוטורית שחל עליו דין משמעת, על פי דין;⁷
- (8) בהגדרה "עוסק", אחרי "לבית אוכל, למצרך" יבוא "או מוצר" ואחרי "לייצור של מצרך" יבוא "או מוצר";
- (9) אחרי ההגדרה "צה"ל" יבוא:
 "רב אזורי" – מי שמכהן כדין כרב של מועצה אזורית או של מקבץ יישובים;

ד ב ר י ה ס ב ר

להגדרה "נשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל" – מוצע להפנות בהגדרה זו לסעיף 17(א) לחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ס-1980.

להגדרה "סמל תקן" – מוצע לתקן את ההגדרה כך שתתאים לתיקון המוצע, ולפיו הגורם המוסמך לקבוע את סמל התקן, ובכלל זה קביעת המאפיינים שצריכים להתקיים בו, הוא מועצת הרבנות הראשית לישראל בלבד, בהתאם לסמכותה המוצעת בסעיף 2א(ו).

להגדרה "עובד ציבור" – מוצע לקבוע הגדרה ל"עובד ציבור", המכניסה בגדרה, פרט לעובד המדינה, גם עובד רשות סטטוטורית שחל עליו דין משמעת על פי דין, כדוגמת עובד מועצה דתית.

להגדרה "עוסק" – מוצע לתקן את ההגדרה כך שבכלל "עוסק" יבוא גם יצרן של מוצר שאינו מצרך בהתאם להוראות סעיף 2(ה) המוצע לחוק.

להגדרה "ייצור של מצרך" – בהתאם לחוק, יבוא נכנס בגדרי "יצרן" או "משווק מצרכים לציבור", לפי הנסיבות. כדי להתאים למציאות הקיימת שבה לעיתים מיובאים מוצרים כשהם ארוזים, בלי שהיבואן ייצר את אריזת המוצר בכללותה, מוצע להוסיף בסיפה של ההגדרה הבהרה כי גם סימונו של מצרך, בין השאר בצורת הדבקת מדבקות על גביו, נכלל בגדר "ייצור".

להגדרה "משגח" – מוצע לתקן את ההגדרה כך שתתאים למתכונת השגחת הכשרות המוצעת, ולפיה שירותי השגחה יינתנו על ידי רשות כשרות מקומית. כחלק מהסדרת מעמדו ותנאי כשירותו של משגח, מוצע בסעיף 43(ה) ו-1(ו) לקבוע הוראות מעבר מהסדירות את מעמדו של משגיחים קיימים, הנכללים אף הם בגדרי "משגח" כהגדרתו לפי חוק זה.

² ס"ח התש"ס, עמ' 90.

³ ס"ח התשל"א, עמ' 130.

⁴ ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

”רב יישוב” – מי שמכהן כדין כרב של מושב, קיבוץ או יישוב אחר שאינו מועצה מקומית;”;

(10) בהגדרה ”רב מוסמך”, במקום האמור בה יבוא ”מי שרשאי לתת תעודת הכשר לפי הוראות סעיף 2”;

(11) בהגדרה ”רב מקומי”, במקום הקטע החל במילים ”שהוא רב בישראל” עד המילים ”בתפקיד כאמור” יבוא ”שהוא כשיר לכהן כרב בישראל, והוא מכהן כרב עיר, רב אזורי או רב יישוב”;

(12) בהגדרה ”רב עיר”, במקום האמור בה יבוא ”מי שמכהן כרב של יישוב שהוא עירייה או מועצה מקומית ודבר בחירתו פורסם ברשומות לפי סעיף 15(א)(2) לחוק שירותי הדת היהודיים”;

(13) אחרי ההגדרה ”רב עיר” יבוא:

””רשות כשרות מקומית” – מועצה דתית שהוקמה לפי סעיף 1 לחוק שירותי הדת היהודיים או רשות מקומית שאין בה מועצה דתית;”;

(14) בהגדרה ”שירותי השגחה”, במקום האמור בה יבוא ”פעולות השגחה ובקרה על עוסק שנועדו לוודא כי הוא עומד בתנאי הכשר”;

(15) במקום ההגדרה ”תנאי הכשר” יבוא:

””תנאי הכשר” – כל אלה:

(1) הוראות שנקבעו בתקן כשרות;

(2) הוראות ליישום תקן הכשרות שניתנו לעוסק על ידי הרב המוסמך;”;

(16) בהגדרה ”תעודת הכשר”, במקום האמור בה יבוא ”תעודה שניתנה לעוסק על ידי רב מוסמך לפי סעיף 2ח”;

(17) בהגדרה ”תקן כשרות”, במקום האמור בה יבוא ”תקן שקבעה מועצת הרבנות הראשית לפי סעיף 2א(ב)”.

2. במקום סעיף 2 לחוק העיקרי יבוא:

החלפת סעיף 2

ד ב ר י ה ס ב ר

להגדרה ”שירותי השגחה” – מוצע לתקן את ההגדרה כך שתתאים להוראות התיקון המוצע.

להגדרות ”תנאי הכשר”, ”תעודת הכשר” ו”תקן כשרות” – מוצע לתקן את ההגדרות כך שהן יתאימו לתיקון המוצע, המבטל את ההוראות העוסקות באסדרת פעילותם של גופי כשרות פרטיים ובהתניית סמכותה של מועצה דתית לתת שירותי כשרות בקבלת הסמכה מהשר. עוד מוצע לקבוע כי הסמכות לקבוע תקני כשרות תופקד בידי מועצת הרבנות הראשית לישראל בלבד. בהגדרה ”תנאי הכשר” – הכוללת בין השאר גם הוראות ליישום התקן שניתנו לעוסק על ידי הרב המוסמך – המדובר על הרב המוסמך שבידיו הופקדה הסמכות לתת את תעודת ההכשר לאותו עוסק ולא כל רב מוסמך.

סעיף 2 קודם לתיקון מס’ 3, הסמכות לתת תעודות הכשר הייתה מסורה, ככלל, לרבנים מקומיים, וזאת ביחס לבתי אוכל, מקומות ייצור או מקומות שחיטה שבמקום כהונתם. לעניין זה, סעיף 2(א)(2) לחוק, בנוסחו טרם תיקון מס’ 3, קבע כי נוסף על הסמכות שהייתה נתונה

להגדרות ”רב אזורי” ו”רב יישוב” – מוצע להגדיר מיהו רב אזורי ומיהו רב יישוב לצורך יצירת ודאות במענה לשאלה מיהו ”רב מוסמך” לפי סעיף 2 המוצע לחוק, באופן שבו יורשו לתת הכשר רק רבני יישוב ורבנים אזוריים המכהנים על פי דין.

להגדרה ”רב מוסמך” – מוצע להפנות בהגדרה זו לסעיף 2 המוצע לחוק, שבו מפורטים כל הגורמים המוסמכים לתת תעודת הכשר.

להגדרות ”רב מקומי” ו”רב עיר” – מוצע לתקן את נוסח ההגדרות כך שיתאימו לתיקון המוצע, וייצרו ודאות במענה לשאלה מיהו ”רב מוסמך” לפי חוק זה. בכלל זה, מוצע לתקן את ההגדרה ”רב עיר” כך שייחוסף בה התנאי שלפיו דבר בחירתו פורסם ברשומות, כדי להבטיח כי רק רב עיר שנבחר על פי דין יורשה לתת תעודת הכשר.

להגדרה ”רשות כשרות מקומית” – מוצע לייחד הגדרה נפרדת לגורם המקומי הנותן שירותי השגחה, שהוא מועצה דתית, ובמקום שבו לא הוקמה מועצה דתית – רשות מקומית, וזאת כדי ליצור הבחנה בינם לבין ”מועצה דתית”, כהגדרתה בחוק שירותי הדת היהודיים.

- (1) לעניין מצרך מיובא או בשר מיובא – מועצת הרבנות הראשית או רב שהסמיכה לכך ובלבד שהוא חבר מועצת הרבנות הראשית או עובד הרבנות הראשית שבידו אישור בכתב מאת הרבנות הראשית שהוא רב בישראל;
- (2) לעניין בית אוכל, מקום שחיטה או מקום הייצור של מצרך או של מוצר – מועצת הרבנות הראשית או רב מקומי המכהן במקום שבו הם מצויים, ואם אין רב מקומי מכהן או שנבצר ממנו לשמש בתפקידו זה – רב שמועצת הרבנות הראשית הסמיכה לכך ובלבד שהוא עובד ציבור ושידור אישור בכתב מאת הרבנות הראשית שהוא רב בישראל;
- (3) לעניין תעודת הכשר בצה”ל – הרב הראשי לצבא הגנה לישראל או רב צבאי שהוא הסמך לעניין חוק זה.”

ד ב ר י ה ס ב ר

הסמכות השלטונית המסורה בידיו שאותה הוא מפעיל. הבסיס לקביעה כי סמכויות שלטוניות יוענקו, ככלל, לעובדי ציבור בלבד, הוא היות עובדי הציבור חלק מהמדרג הארגוני ברשות המינהלית והיותם נתונים לשליטה ופיקוח של הממונים עליהם וכן היותו של עובד הציבור חלק בלתי נפרד מהרשות השלטונית, על תפיסת התפקיד והעקרונות הבסיסיים הכרוכים בכך; וכן כפיפותם לדין המשמעתי ולהוראות החוק הייעודיות החלות על עובדי ציבור. נוסף על כך, קיים חשש מפני ניגוד אינטרסים בין עיסוקי הפרטיים של אדם שאינו עובד ציבור ובין הפעלת הסמכות השלטונית המוקנית לו. לפיכך מוצע להטמיע מדיניות זו במסגרת התיקון המוצע.

בנוגע לרב מקומי, מוצע להחזיר את המצב המשפטי שהיה עובר לתיקון מס’ 3, שבו רב מקומי מוסמך לתת הכשר ככלל, בתחום כהונתו בלבד, ולבטל את ההסדר שנקבע במסגרת התיקון האמור ולפיו רב מקומי היה רשאי לתת הכשר גם מחוץ לתחום כהונתו, ככפוף לתנאים מסוימים.

עוד הניסיון מלמד, כי רב מקומי מתקשה לספק שירותי כשרות מקצועיים ואמינים אם לא עומדת לרשותו מערכת הולמת ברמה הניהולית-ארגונית, מה שאפיון חלק מהמקרים שבהם רבנים מקומיים נתנו הכשר מחוץ לתחומם. בהעדר מערך לוגיסטי מסודר התומך בכך, רבנים אלה הפעילו את מערך הפיקוח מטעמם על ידי תאגידים שגבו את התשלומים בגין העסקת המפקחים והמשגיחים מבתי האוכל, בניגוד למדיניות המשרד לשירותי דת, שלפיה מפקחים צריכים להיות מועסקים ישירות על ידי המועצה הדתית (רשות הכשרות המקומית), כהגדרתה בחוק (זה). כמו כן, יש יתרון לקרבה של רב העיר לבתי האוכל שעל כשרותם הוא אמון.

בהתייחס ל”רב” הכשיר להיות מוסמך על ידי מועצת הרבנות הראשית לישראל לפי סעיף 2 המוצע – לפי מדיניותה של הרבנות הראשית, תנאי להסמכת רב במסגרת זו הוא כי הוא, בין השאר, בעל הסמכה או כשירות מטעם הרבנות הראשית לרבנות או לדיינות. משום כך, מוצע

למועצת הרבנות הראשית או לרב שהיא הסמיכה לכך, גם ”רב מקומי המכהן במקום שבו נמצא בית האוכל, מקום השחיטה או מקום הייצור של מצרך” היה מוסמך לתת תעודת הכשר לאותם בתי עסק.

כאמור, ובהתאם לשיקולים שפורטו, מוצע לעדכן את הוראות הסעיף ולהגדיר מחדש את הגורמים המוסמכים לתת תעודות הכשר, כך שהסמכות תחזור לגורמים שהיו מוסמכים לכך עובר לתיקון מס’ 3, קרי – מועצת הרבנות הראשית לישראל, רב מקומי המכהן במקום שבו נמצא בית האוכל, מקום השחיטה או מקום הייצור של מצרך, ולעניין תעודת הכשר בצה”ל – הרב הצבאי הראשי או רב צבאי שהוא הסמך לעניין חוק זה, תוך ביטול ההוראות המתאימות לגורמים אחרים, שנוספו לרשימת המוסמכים לתת הכשר במסגרת תיקון מס’ 3.

בהתאם להחלטה לחזור אל ההוראות שחלו לפני תיקון מס’ 3, מוצע לבטל בסעיף 2(א)1 לחוק את הגבלת סמכות מועצת הרבנות הראשית למתן הכשר לבשר מיובא בלבד, ולהחזיר לה את הסמכות לתת הכשר למצרך שאינו מיובא, באופן שיתאם את החוק בנוסחו ערב התיקון האמור, הגם שככלל סמכות זו אינה ממומשת כיום (אם כי לא מן הנמנע כי תמומש בעתיד).

לעניין מתן הכשר למצרך מיובא, יובהר כי בהתאם לפרקטיקה הנוהגת כיום, לצורך מתן תעודת ההכשר למצרך מיובא רשאית מועצת הרבנות הראשית להסתמך בקביעתה על רב מחוץ לארץ או על תאגיד שעוסק בהשגחה על הכשרות, וייתכן כי בעתיד תקבע מועצת הרבנות הראשית מדיניות דומה גם לצורך מתן תעודת הכשר לבשר מיובא.

בהתאם למדיניות הנוהגת כיום, מועצת הרבנות הראשית מקפידה כי תנאי להסמכת רב כנותן הכשר על ידה, במקומות שבהם נוצר צורך בכך (בעיקר במקרים שבהם הסתיימה כהונת הרב המקומי), הוא היותו עובד ציבור. העמדה המשפטית שנקבעה בנושא, הנשענת על פסיקה, היא כי על רב נתון הכשר להיות עובד ציבור בשל

- תיקון כותרת פרק ג' תיקון סעיף 2א
3. בכותרת פרק ג' לחוק העיקרי, במקום האמור בה יבוא "תקן כשרות ופעילות רב מוסמך ורשות כשרות מקומית".
4. בסעיף 2א לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (ב) –

(א) בפסקה (1), במקום "או ועדת רבנים יסדירו תקן כשרות המבוסס" יבוא "תקבע תקני כשרות רגילים המבוססים";

(ב) בפסקה (2), המילה "ההלכתיים" – תימחק, אחרי "לקליטת חומרי גלם" יבוא "ולמתן אישור מקדים לתעודת הכשר במידת הצורך" ובמקום הסיפה החל במילים "לפי סוגי עוסקים" יבוא "התנאים לעניין בקרה תהליכית או לעניין בדיקה מדגמית בבית אוכל על מצרך או מוצר או על ייצור של מצרך או מוצר אשר יש להם תעודת הכשר, והכול לפי סוגי עוסקים ומאפיינים רלוונטיים נוספים";

(ג) פסקאות (3) עד (6) – יימחקו;

(2) במקום סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג) תקן כשרות יהיה אחד מאלה:

(1) תקן כשרות רגיל;

(2) תקן כשרות הכולל את הוראות תקן הכשרות הרגיל והוראות

המחמירות על התקן האמור;

(3) סעיפים קטנים (ד) ו-(ה) – בטלים;

(4) במקום סעיף קטן (ו) יבוא:

ד ב ר י ה ס ב ר

שיפורט להלן. עוד מוצע לתת למועצת הרבנות הראשית לישראל את האפשרות לקבוע סמל כשרות, שיסייע לציבור הצרכנים לזהות את המוצר הכשר ואת רמת הכשרות שלו (לדוגמה בשר חלק, חלב ישראל וכיוצא בזה).

עוד טרם תיקון מס' 3, נקבע בהלכה הפסוקה כי לרבנים המקומיים אין שיקול דעת אוטונומי מוחלט לעניין מתן כשרות, וכי לכל הפחות בנוגע לרמת כשרות רגילה הם כפופים לנוהלי הכשרות האחידים שקובעת מועצת הרבנות הראשית. נהלים אלה נועדו להתוות מדיניות כשרות אחידה ברחבי הארץ ולשרת הן את הרבנים נותני ההכשר והן את בתי האוכל מקבלי ההכשר.

ראו לעניין זה בג"ץ 1157/03 אירוח גולן נ' הרבנות הראשית לישראל (פורסם בנבו ניתן ביום 5.9.2007) שבו צוין:

"הרשות האחראית לגדור את מתחם שיקול הדעת של הרבנים המקומיים בנושא הענקת כשרות היא הרבנות הראשית. כל רב מקומי כפוף למדיניותה של הרבנות הראשית, המייצגת את ליבת הדין ההלכתי בנושא הכשרות, ליבה אשר צריכה להיות אחידה בכל אתר ואתר בישראל".

להתאים את הנוסח למדיניות הקיימת ולהבהיר כי בהקשר זה "רב" משמעותו מי שבידו אישור בכתב מאת מועצת הרבנות הראשית לישראל כי הוא רב בישראל.

סעיף 3 מוצע למחוק מכותרת פרק ג' את ההתייחסות ל"גוף נותן הכשר" ו"מועצה דתית מוסמכת", שמוצע לבטלם במסגרת התיקון המוצע, וחלף זאת להתייחס ל"רשות כשרות מקומית" בלבד. מוצע לערוך שינוי זה באופן רוחבי לאורך כל החוק, בכל מקום שבו הם מופיעים בתיקון מס' 3. כמו כן, בשל קיצור החוק במסגרת התיקון המוצע הוסר חלק מהחלוקה לסימנים בתוך הפרקים השונים.

סעיף 4 מוצע להתאים את ההסדר הקיים בחוק בנוגע לתקני כשרות. המופיעים בסימן א' לפרק ג' לחוק, לעקרונות התיקון המוצע, תוך מחיקת ההתייחסות למושגים "ועדת רבנים" ו"ממונה" שמוצע לבטלם במסגרתו, וביטול מגבלת התוקף של תקן כשרות. עוד מוצע ליצור הוראת מעבר ולפיה יראו בנוהלי הכשרות של מועצת הרבנות הראשית המפורסמים באתר האינטרנט של הרבנות הראשית לישראל, כאילו ניתנה לגביהם הודעה לפי סעיף 2א(ט)(1) המוצע, עד למועד הסדרת תקן כשרות לפי סעיף זה כפי

”(ו) מועצת הרבנות הראשית רשאית לקבוע סמל תקן לכל תקן כשרות שהסדירה, ואם הסדירה סמל כאמור הוא יכלול התייחסות להיותו של המצרף חלבי, בשרי או פרווה;”

(5) בסעיף קטן (ז), במקום ”או ועדת רבנים יבחנו לפחות אחת לחמש שנים” יבוא ”תבחן מומן לזמן”, והמילה ”שהסדירו” – תימחק;

(6) סעיף קטן (ח) – בטל;

(7) במקום סעיף קטן (ט) יבוא:

”(ט) (1) נשיא מועצת הרבנות הראשית יפרסם ברשומות הודעה על תקן כשרות שהוסדר לפי סעיף זה ועל סמל התקן שלו, אם נקבע, וכן על ביטול, עדכון או שינוי של תקן כשרות שהוסדר כאמור.

(2) בהודעה כאמור בפסקה (1) יצוין מועד תחילת תוקפו של תקן כשרות או סמל תקן, לפי העניין, שלא יהיה מוקדם ממועד פרסום ההודעה;”

(8) במקום סעיף קטן (י) יבוא:

”(י) מועצת הרבנות הראשית תפרסם באתר האינטרנט של הרבנות הראשית את תקני הכשרות שהוסדרו וכל ביטול, עדכון או שינוי של תקן כשרות, באופן שיאפשר מעקב אחר ביטולם, עדכונם ושינויים וכן תיעודם לאורך זמן;”

תיקון כותרת סימן 5. בכותרת סימן ב' לפרק ג' לחוק העיקרי, במקום האמור בה יבוא ”פעילות רב מוסמך ורשות כשרות מקומית”.

ד ב ר י ה ס ב ר

על תקן כשרות לכלול את מכלול התנאים הנדרשים להתקיים בעוסק כדי לקבל תעודת הכשר. בכלל זאת, בתקן הכשרות יפורטו התנאים לקליטת חומרי גלם, ייצור, עיבוד, שינוע ושייוק של מצרך וכן תנאים להפעלת בית עסק. נוסף על כך, תקן כשרות יכלול את היקף הזמן שבו נדרש המשגיח לנכוח בבית העסק שעליו הוא משגיח, לפי סוגי העוסקים השונים. היקף הזמן האמור ייקבע בדרך של טווח זמנים, ויפורטו בו המקרים שבהם יהיה ניתן לסטות ממונים אלה. כמו כן, תקן כשרות יכלול הוראות לעניין בקרה תהליכית ובדיקה מדגמית בבית עסק או על ייצור של מצרך. אם נדרש אישור מקדים כתנאי לתעודת הכשר, כדוגמת מכירת בכורות ואישור עורלה, תקן הכשרות יכלול גם את התנאים לקבלת אותם אישורים.

ככלל, תקני הכשרות של מועצת הרבנות הראשית מתייחסים לכשרות רגילה, ואולם מוצע כי המועצה תהיה רשאית לקבוע תקני כשרות נוספים, כדוגמת תקן כשרות מהדרין, תקן כשרות רגיל + בשר חלק, תקן כשרות רגיל + ביטול ישראל לדעת הבית יוסף וכיוצא בזה, בהתאם לשיקול דעתה.

עוד מוצע לקבוע כי התקנים וסמלי התקן יפורסמו לציבור באתר האינטרנט של הרבנות הראשית וכי הודעה על פרסום תקן כשרות או סמל כשרות וכן על ביטול או שינוי בו, תפורסם ברשומות תוך ציון מועד תחילת תוקפו (שלא יקדם למועד הפרסום), כדי שמידע זה יעמוד לרשות הציבור בצורה שקופה ונגישה. התקנים עצמם יפורסמו ויתועדו לאורך זמן באתר האינטרנט של הרבנות הראשית באופן המאפשר מעקב לציבור הרחב.

יתר על כן, מי שסירבו לתת לו תעודת הכשר, רשאי לערור על כך לפני מועצת הרבנות הראשית בהתאם להוראות סעיף 12 לחוק.

לפי תקנה 8 לתקנות איסור הונאה בכשרות (תעודת הכשר), התשמ”ט–1988, נקבעו נהלים להגשת ערר ולדיון בו:

”(א) ערר על סירוב לתת תעודת הכשר יהיה בכתב ויפרט את נימוקיו; הערר יוגש ב־15 העתקים.

(ב) מועצת הרבנות הראשית תזמן את הצדדים וכל אדם אחר הנוגע בדבר לבירור העניין לפני מתן החלטה בערר;”

הפסיקה, אף טרם תיקון מס’ 3, למדה מסעיף זה על מעמדה של הרבנות הראשית כרגולטור על תחום הכשרות, ולכן מוצע לפעול בהתאם לכך גם במסגרת תיקון זה.

תקני הכשרות למעשה ייכנסו לנעליהם של נוהלי הכשרות האחידים שקבעה לאורך השנים מועצת הרבנות הראשית לישראל לסוגי העוסקים השונים, כל עוסק בהתאם למאפייניו, ויחליפו אותם. בדומה לנוהלי הכשרות, קביעת תקני כשרות תאפשר לעוסקים ודאות בנוגע לתנאי הכשרות שבהם הם יידרשו לעמוד לצורך קבלת תעודת הכשר ותיצור שוויון בין העוסקים השונים, בלי שזוהת הרב המוסמך תשפיע על התנאים למתן תעודת ההכשר. נוסף על כך, קביעת תקני כשרות תאפשר לציבור צרכני הכשרות לצרוך מצרכים בהתאם לתנאי כשרות שקופים וברורים בידיעה שאלה כללי הכשרות שבהם נדרש בית האוכל לעמוד לצורך קבלת תעודת ההכשר.

החלפת סעיף 2ב 6. במקום סעיף 2ב לחוק העיקרי יבוא:

”פעילות רב מוסמך 2ב. רב מוסמך יהיה רשאי לעשות את הפעולות האלה:

- (1) לתת לעוסק הוראות ליישום תקן כשרות לפי פסקה (2) להגדרה ”תנאי הכשר“;
- (2) לתת לעוסק תעודת הכשר בהתאם להוראות סעיף 2ח;
- (3) לבטל, להתלות או לסרב לחדש תעודה שנתן לעוסק או לקבוע תנאים לתיקון ליקויים לשם עמידת העוסק בתנאי ההכשר בהתאם להוראות סעיף 2ט.

החלפת סעיף 2ג 7. במקום סעיף 2ג לחוק העיקרי יבוא:

”פעילות רשות 2ג. רשות כשרות מקומית תהיה רשאית לעשות את הפעולות האלה:

- (1) לתת שירותי השגחה לעוסק שביקש זאת לפי סעיף 2י;
- (2) להנפיק תעודת הכשר לעוסק שרב מוסמך קבע שמתקיימים לגבי התנאים לקבלתה לפי סעיף 2ז;
- (3) לפעול בהתאם להנחיות רב מוסמך לביטול או להתליה של תעודת הכשר שנתן לעוסק או לבחון עמידה בתנאים שהתנה רב מוסמך לתיקון ליקויים לשם עמידה בתנאי הכשר לפי סעיף 2ט.

8. בסעיף 2ד לחוק העיקרי –

- (1) בכותרת השוליים, במקום ”גוף נותן הכשר, מועצה דתית מוסמכת ובעלי התפקידים בהם” יבוא ”של רב מוסמך, עובד רשות כשרות מקומית או משגיח מטעמה“;

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 7 מוצע לרכז בסעיף 2ג המוצע את פעילותה של רשות כשרות מקומית בחוק המוצע. תפקידה של רשות הכשרות המקומית הוא לספק את המעטפת הלוגיסטית שלה זקוק הרב המוסמך כדי לתת תעודת הכשר לעוסק. בכלל זה, רשות כשרות מקומית תהיה אחראית על גביית האגרות מהעוסקים, תנפיק את תעודות ההכשר לעוסקים שלהם נתן הרב המוסמך תעודת הכשר, תוודא, באמצעות המפקחים המועסקים על ידה ובאמצעות המשגיחים הפועלים מטעמה, כי עוסק עומד בתנאי ההכשר ובמידת הצורך תפעל בהתאם להוראות הרב המוסמך גם לשלילת תעודת ההכשר מעוסק או למעקב אחר יישום התנאים שקבע הרב המוסמך לתיקון הליקויים שנמצאו בעוסק, לשם עמידה בתנאי ההכשר שנקבעו לו.

יצוין כי בלי לגרוע מהסדרת היחסים שבין רשות הכשרות המקומית לבין העוסק בהתאם להוראות החוק המוצע, ייתכן שהרשות והעוסק יבחרו גם להתקשר בחוזה שיתייחס למתן שירותי ההשגחה.

סעיף 8 מוצע למחוק את המילים ”יחסי תלות“ בהעדר רלוונטיות במערך הכשרות לאחר התיקון המוצע לחוק.

סעיף 6 מוצע לרכז במסגרת סעיף 2ב המוצע את מכלול הפעילות שאותה מבצע רב מוסמך על פי החוק. רב מוסמך ייתן תעודת הכשר לעוסק לפי סעיף 2ח המוצע, ונוסף על כך תפקידו של הרב המוסמך הוא לתווך בין תקן הכשרות לבין העוסק, ולקבוע בעבור כל עוסק המקבל תעודת הכשר שעליה חתום הרב המוסמך – את ההוראות שהוא צריך לקיים כדי ליישם את תקן הכשרות שבו בחר העוסק לעמוד. יובהר כי הבחירה באיזה תקן כשרות לעמוד נתונה לבחירת העוסק, ובלבד שאין חשש להונאה בכשרות ביחס לרמת הכשרות בעוסק.

אם עוסק אינו עומד בתנאי ההכשר, מתפקידו של הרב המוסמך לפעול לתיקון הליקוי מול העוסק, להסיר את הכשרות או לעשות כל פעולה אחרת הנדרשת לצורך השמירה על האינטרס הציבורי של הצרכן שומר הכשרות, הסבור כי העוסק הוא כשר כל עוד יש ברשותו תעודת הכשר בכלל זאת, הרב המוסמך רשאי לבטל, להתלות או לסרב לחדש תעודה שנתן לעוסק, או לקבוע תנאים לתיקון ליקויים לשם עמידת העוסק בתנאי ההכשר, בהתאם להוראות סעיף 2ט המוצע.

- (2) בסעיף קטן (א), במקום הקטע החל במילים "גוף נותן הכשר, בעל שליטה בו" עד המילים "או מועצה דתית מוסמכת" יבוא "רב מוסמך, עובד רשות כשרות מקומית או משגיח מטעמה" ובמקום "וכן לא יתקיימו יחסי תלות בפעילותם העלולים לפגוע באופן שבו הם נותנים שירותי השגחה; הממונה" יבוא "השר";
- (3) בסעיף קטן (ב), ההגדרה "יחסי תלות" – תימחק.

9. סעיפים 12 ו-12 לחוק העיקרי – בטלים.

10. כותרת סימן ג' לפרק ג' לחוק העיקרי – תימחק.

11. במקום סעיף 12 לחוק העיקרי יבוא:

12. רב מוסמך לא ייתן תעודת הכשר לעוסק אלא אם כן – תנאים למתן תעודת הכשר

(1) התקיימו בעוסק תנאי ההכשר שנקבעו לגביו;

(2) ניתנו לעוסק שהוא בית אוכל, מקום שחיטה או מקום ייצור של מוצר או מוצר, שירותי השגחה על ידי רשות כשרות מקומית בהתאם לתנאי ההכשר;

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 11 במסגרת סעיף 12 נקבעו התנאים הנדרשים למתן הכשר, ובלעדיהם הרב המוסמך לא ייתן תעודת הכשר לעוסק ולא יהיה תוקף לתעודה שניתנה בניגוד להוראות סעיף זה.

לסעיף 12 לחוק המוצע

לפסקה (1) המוצעת

מוצע כי תנאי למתן תעודת הכשר הוא קיום תנאי ההכשר בעוסק, בהתאם לתקן הכשרות הרלוונטי שבו בחר העוסק. יצוין לעניין זה כי תנאי ההכשר כוללים הן את תקן הכשרות והן את ההנחיות של הרב המוסמך לעניין יישומו של תקן הכשרות, וכי ההוראות של הרב המוסמך חייבות להיות בתוך התווך של תקן הכשרות וכך גם שירותי ההשגחה.

לפסקאות (2) ו-(3) המוצעות

מוצע לקבוע כי תנאי נוסף למתן תעודת הכשר הוא הנפקתה באמצעות הרבנות הראשית או רשות כשרות מקומית שבתחומה מצוי בית העסק וכן מתן שירותי השגחה על ידי אותה הרשות בהתאם לתנאי ההכשר. לעניין זה תיחשב גם מועצה דתית שהוסמכה לפי סעיף 12(ג) או (ד), וזאת במטרה להבטיח התנהלות תקינה בתחומי המינהל, ובכלל זה הפעלה תקינה של מערך גביית האגרות מהמקומות המושגחים.

הניסיון מלמד כי רב מוסמך מתקשה לספק שירותי כשרות מקצועיים ואמינים אם לא עומדת לרשותו מערכת הולמת ברמה הניהולית-ארגונית. לכן מוצע בסעיף 12(2) לחוק להטיל חובה על הרב המוסמך להיעזר במתן שירותי הכשרות ברשות הכשרות המקומית שבתחומה הוא מכהן או במקרים חריגים – במועצה דתית אחרת שהוסמכה לצורך כך על ידי השר, באופן שמבטיח את קיומה של מערכת לוגיסטית תומכת במתן שירותי הכשרות, כל זאת לצורך הגנה על האינטרס הציבורי של קיום שירות מקצועי

סעיף 9 מוצע למחוק את סעיפים 12 ו-12; וזה נוסחם של הסעיפים שמוצע למחוק:

"חובת דיווח ושמידת מסמכים

12. (א) גוף נותן הכשר ומועצה דתית מוסמכת ידווחו לממונה, באופן שהורה הממונה, אחת לשנה, על כל אלה:

(1) מספר תעודות ההכשר שנתנו לעוסקים;

(2) מספר תעודות ההכשר שבוטלו או הותלו לפי הוראות סעיף 12 ונסיבות הביטול או ההתליה;

(3) אירועים חריגים, פירוטם ואופן הטיפול בהם; השר רשאי לקבוע את סוגי האירועים שייחשבו חריגים לעניין זה;

(4) עניינים נוספים שקבע השר, אם קבע.

(ב) גוף נותן הכשר ומועצה דתית מוסמכת יתעדו את פעולותיהם וישמרו מסמכים הנוגעים לפעילותם בהתאם להוראות שקבע השר.

סירוב בלתי סביר ואיסור התניית מתן שירותי השגחה בשירותים אחרים

12. (א) גוף נותן הכשר או מועצה דתית מוסמכת לא יסרבו סירוב בלתי סביר לתת שירותי השגחה שהם מציעים לעוסק דומה בהתאם לרישיון או לכתב ההסמכה, אלא אם כן הראו טעמים המצדיקים את אימתן השירותים בתנאים דומים (בסעיף זה – סירוב בלתי סביר); השר, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, יקבע נסיבות ותנאים שיראו בהם סירוב בלתי סביר וטעמים המצדיקים אימתן שירותי השגחה.

(ב) גוף נותן הכשר או מועצה דתית מוסמכת לא יתנו מתן שירותי השגחה שהם נותנים בהתאם לרישיון או לכתב ההסמכה ברכישת שירותים נוספים."

(3) תעודת ההכשר הונפקה לעוסק באמצעות מועצת הרבנות הראשית או באמצעות רשות הכשרות המקומית שבתחומה הוא מצוי או באמצעות המועצה הדתית שהוסמכה לפי סעיף 2(ג) או (ד), לפי העניין.

תיקון סעיף 22. בסעיף 22 לחוק העיקרי –

(1) במקום סעיף קטן (א) יבוא:

“(א) רב מוסמך ייתן תעודת הכשר לתקופה שלא תעלה על שנה לפי לוח השנה העברי, וניתן לקבוע כי היא לא תהיה תקפה לימי הפסח.”;

(2) בסעיף קטן (ב) –

(א) ברישה, במקום “גוף נותן הכשר או מועצה דתית מוסמכת יציין” יבוא “רב מוסמך יציין”;

(ב) במקום פסקה (1) יבוא:

“(1) תקן הכשרות שלפיו ניתנה תעודת ההכשר”;

(ג) פסקה (2) – תימחק;

(ד) אחרי פסקה (3) יבוא:

“(3א) סוג העוסק”;

ד ב ר י ה ס ב ר

זאת כדי לוודא את עמידתו בפועל של העוסק באמות המידה ההלכתיות המחייבות אותו בהתאם לתנאי ההכשר. נוסף על כך, על רשות הכשרות המקומית להעסיק מנהל מחלקת כשרות שיהיה האחראי על התחום הפנים לוגיסטי של מתן שירותי הכשרות ברשות הכשרות המקומית, ובכלל זה על המפקחים המועסקים על ידי המועצה. מערכת זו בכללותה פועלת לשם הבטחת האינטרס הציבורי העומד בבסיס שירותי הכשרות הניתנים על ידי גורם ממלכתי, והוא מניעת פגיעה בציבור שומר הכשרות. נוסף על האמור, רשות הכשרות המקומית תגבה את האגרות שנקבעו מכוח חוק בעבור מתן תעודת ההכשר ושירותי ההשגחה בהתאם לסעיף 2 זיד המוצע לחוק.

התניית מתן תעודת הכשר בקיומה של מעטפת אדמיניסטרטיבית של רשות כשרות מקומית המספקת שירותי פיקוח, גביית אגרות וכיוצא בזה, המנתקת כל זיקה כלכלית בין רשות הכשרות המקומית והרב המוסמך לעוסקים המושגחים על ידם, חיונית אף לצורך השמירה על הפרדת זיקת משגח-מושגח.

סעיף 12 מוצע להתאים את סעיף 22 לחוק לעקרונות התיקון המוצע. בכלל זה, מוצע למחוק את החלקים בסימן זה המתייחסים להסדרים ומושגים שונים שמוצע לבטלם במסגרת התיקון המוצע.

במסגרת הפרטים הנדרשים להופיע בתעודת ההכשר, מוצע לכלול את המידע הנדרש לצרכן שומר הכשרות בנוגע לכשרות המזון במקום. בכלל זה, מוצע לקבוע כי בתעודת הכשר יופיע תקן הכשרות שלפיו ניתנה תעודת ההכשר, תוקף התעודה, סוג העוסק, פרטי העוסק, פרטי רשות

ומהימן. בתחומים שבהם מועצת הרבנות הראשית נותנת ישירות את ההכשר – תחום היבוא ובכלל זה יבוא הבשר – המעטפת הלוגיסטית ניתנת על ידי הרבנות הראשית לישראל.

מעבר למאפיינים ההלכתיים והמקצועיים של מתן שירותי דת, לרבות בתחום הכשרות, ניהולם של שירותי הדת מחייב שלד ארגוני ניהולי יציב והקמת מערכת העומדת באמות מידה מקצועיות מקובלות. בנסיבות אלה, רבנים נותני הכשר נדרשים להסתמך בביצוע תפקידיהם על המעטפת האדמיניסטרטיבית שמספקת רשות הכשרות המקומית שבתחומה הם מכהנים.

את האמור ניתן ללמוד על דרך ההקבלה גם מהתפקידים הנתונים למועצה דתית על פי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל”א–1971 (ראו סעיף 7(א) לחוק האמור). עוד לעניין זה, ראו בג”ץ 153/87 לאה שקדיאל נ’ השר לענייני דתות (פורסם בנבו ניתן ביום 19.5.1988) שבו נקבע כי “המועצה הדתית היא איפוא גוף מינהלי יציר החוק, שתפקידו לדאוג לקיום השירותים הדתיים היהודיים ולהיות מעוניין בקיומם של שירותים אלה, ולסייע לתושבי המקום בקבלת השירותים הדתיים הדרושים להם ושהם מעוניינים בהם”.

אשר לאופי התמיכה האדמיניסטרטיבית, על רשות הכשרות המקומית להעסיק מפקחי כשרות עובדי ציבור המקבלים ממנה במישרין את שכרם. תפקיד המפקחים להנחות ולפקח על התנהלותם של משגיחי הכשרות המשגיחים על העוסקים שקיבלו תעודת הכשר מאת הרב המוסמך, וכן לפקח על העוסקים באופן ישיר, לפי הצורך.

(ה) אחרי פסקה (4) יבוא:

"(4א) פרטי רשות הכשרות המקומית שנותנת את שירותי ההשגחה";

(ו) בפסקה (5), במקום האמור בה יבוא "שם הרב המוסמך וחתמתו";

(ז) בפסקה (6), במקום "פרטי הגוף נותן ההכשר או מועצה דתית מוסמכת" יבוא "המשגיח" ובמקום "עדים" יבוא "עו"ם";

(ח) בסעיף קטן (ג), במקום "יזמיו סמלי הכשרות הנוגעים אליה" יבוא "יזמיו סמל התקן הנוגע אליה, אם נקבע סמל כאמור";

(ט) סעיף קטן (ד) – בטל;

(י) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ה) רב מוסמך יהיה רשאי לתת תעודת הכשר לבקשת עוסק גם בעבור מוצרים שאינם מצרך שקיים לגביהם תקן כשרות; השר רשאי לקבוע הוראות למתן תעודה כאמור ובכלל זה לעניין דרך הגשת הבקשה והאגרה הכרוכה בקבלת התעודה; לגבי תעודת הכשר כאמור לא יחולו הוראות פרקים ה' ו'ו'."

תיקון סעיף 22 בסעיף 22 לחוק העיקרי – 13.

(1) במקום סעיף קטן (א) יבוא:

"(א) רב מוסמך רשאי לבטל, להתלות או לסרב לחדש תעודת הכשר שנתן, או להתנות תנאים הנדרשים לתיקון ליקויים לשם עמידה בתנאי הכשר בהתקיים אחד מאלה:

(1) העוסק הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, ובכלל זה אי-תשלום

אגרה בעד תעודת הכשר או בעד שירותי השגחה שניתנים לו, ולא תיקן את ההפרה לאחר שניתנה לו הזדמנות סבירה לתקנה;

(2) תעודת ההכשר ניתנה על בסיס מידע כוזב, שגוי, מטעה או חלקי;

(3) העוסק חדל מלעסוק בעיסוק נושא תעודת ההכשר;

(4) חדל להתקיים תנאי מהתנאים למתן תעודת הכשר לפי חוק זה";

ד ב ר י ה ס ב ר

המסדיר את החובה לפרסום ההודעה במקרים אלה לציבור בהתאם לכך על רשות הכשרות המקומית לפרסם הודעה לציבור על אודות ביטול או התליה של תעודת הכשר באופן מיידי ולא יאוחר מיום עבודה אחד.

כמו כן, מוצע לתקן את סעיף 22(ו) לחוק, באופן שמבחיין בין ההחלטה הראשונית על התליה מיידי שניתנה לפי פסקה (1) של הסעיף האמור, לבין ההחלטה הסופית בעניין שניתנת לפי פסקה (2) של אותו סעיף, ושנקבעה לגביה הגבלת זמן.

נוסף על כך, בשל ביטול תפקיד הממונה ברבנות הראשית לישראל, מוצע לעדכן את חובת הדיווח החלה על רשות הכשרות המקומית ולקבוע כי היא תדווח לנשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל.

יובהר כי אין בהסדר בסעיף 22 המוצע כדי ליצור הסדר שלילי לגבי פרסום עדכוני כשרות שמפרסמת יחידת האכיפה ברבנות הראשית לישראל, פרסום כאמור אושר בפסיקה.

הכשרות המקומית שנותנת את שירותי ההשגחה, שם הרב המוסמך וחתמתו, ופרטי הקשר של המשגיח במקום. אם מועצת הרבנות הראשית לישראל קבעה סמל לתקן הכשרות, יופיע על גבי תעודת ההכשר סמל התקן הנוגע אליה.

כמו כן מוצע לתת לרב מוסמך את הסמכות לתת תעודת הכשר לבקשת עוסק רק בעבור מוצרים שאינם מצרך אך קיים לגביהם תקן כשרות. ואולם, לגבי מוצרים אלה לא יחולו הוראות פרקים ה' ו'ו' לחוק העיקרי (פיקוח ועונשין). השר יהיה רשאי לקבוע הוראות לעניין מתן תעודה כאמור.

סעיף 13 בהיבטים מסוימים, תעודת הכשר היא סוג של רישיון. משום כך מוצע לתקן את סעיף 22 לחוק כך שיווספו לו העילות ה"גנריות" לביטול, התליה או סירוב לחדש רישיון, המנויות בדברי חקיקה רבים אחרים.

בשל החשיבות הרבה שבידוע הציבור על אודות הסרת כשרות ממקום עסק, למניעת מכשלה כשרותית המתעצמת במקרים אלה, שבהם הצרכן מכיר את המקום וסובר שהוא מחזיק בתעודת הכשר, מוצע לקבוע מגבלת זמן בסעיף 22(ה).

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "גוף נותן הכשר או מועצה דתית מוסמכת יודיעו" יבוא "רב מוסמך יודיע";

(3) במקום סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג) עוסק שנמסרה לו הודעה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי לטעון את טענותיו לפני הרב המוסמך לגבי הכוונה לבטל, להתלות או לסרב לחדש את תוקפה של תעודת ההכשר שלו או להתנות תנאים הנדרשים לתיקון ליקויים, בתוך שבעה ימי עבודה ממועד מסירת ההודעה האמורה";

(4) במקום סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ד) החליט הרב המוסמך, לאחר ששמע את טענות העוסק כאמור בסעיף קטן (ג), לבטל, להתלות או לסרב לחדש את תעודת ההכשר של העוסק או להתנות תנאים הנדרשים לתיקון ליקויים, יודיע על כך לעוסק באמצעות רשות הכשרות המקומית מייד לאחר קבלת ההחלטה על ידו וכן יודיע על כך לנשיא מועצת הרבנות הראשית בתוך שלושה ימי עבודה";

(5) במקום סעיף קטן (ה) יבוא:

"(ה) הוחלט כאמור בסעיף קטן (ד), יחולו הוראות אלה:

(1) רשות הכשרות המקומית תפרסם הודעה על כך באתר האינטרנט שלה ובכל דרך נוספת שהיא תראה לנכון בתוך 24 שעות מקבלת הודעת הרב המוסמך על החלטתו;

(2) נשיא מועצת הרבנות הראשית או מי מטעמו יפרסם הודעה על כך באתר האינטרנט של הרבנות הראשית בתוך שלושה ימי עבודה מהמועד שבו קיבל את ההודעה האמורה";

(6) בסעיף קטן (ו) –

(א) בפסקה (1), במקום "מצא גוף נותן הכשר או הרב המוסמך" יבוא "מצא הרב המוסמך" ובמקום הסיפה החל במילים "ולפני הגוף נותן ההכשר" יבוא "בהקדם האפשרי לאחר מועד ההתליה, ולא יאוחר מ-24 שעות ממועד זה";

(ב) בפסקה (2), המילים "הגוף נותן ההכשר או" – יימחקו;

(ג) בפסקה (3), המילים "גוף נותן הכשר או" – יימחקו, ובמקום "לממונה" יבוא "לנשיא מועצת הרבנות הראשית";

(ד) אחרי פסקה (3) יבוא:

"(4) רשות הכשרות המקומית תפרסם הודעה על כך באתר האינטרנט שלה ובכל דרך נוספת שהיא תראה לנכון בתוך 24 שעות מקבלת הודעת הרב המוסמך על החלטתו."

מחיקת כותרת
סימן ד' לפרק ג'
14. כותרת סימן ד' לפרק ג' לחוק העיקרי – תימחק.

החלפת סעיף ז'
15. במקום סעיף ז' לחוק העיקרי יבוא:

ד ב ר י ה ס ב ר

בשל מאפייני תחום הכשרות, הדורשים קרבה לעוסק לצורך הפעלת פיקוח יעיל ורציף ומתן מענה שוטף לשאלות הלכתיות כשרותיות המתעוררות במקום, כפי שפורט בהרחבה לעיל, מוצע לקבוע בסעיף ז' מגבלה גאוגרפית לפעילות רשות כשרות מקומית כך שכלל – כל רשות

סעיף 15 מוצע להתאים את הוראות סימן ד' לפרק ג' לחוק לעקרונות התיקון המוצע. בכלל זה, מוצע למחוק את החלקים בסימן זה המתייחסים להסדרים ומושגים שונים שמוצע לבטלם במסגרת התיקון המוצע.

”שירותי השגחה” 12. (א) רשות כשרות מקומית רשאית לתת שירותי השגחה לעוסק שביקש זאת, למעט שירותי השגחה למצרך מיובא והכול בהתאם לתנאי ההכשר.

(ב) רשות כשרות מקומית תספק שירותי השגחה בתחום הרשות המקומית שבה היא הוקמה.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאי השר להסמיך מועצה דתית לספק שירותי השגחה בשטח מסוים המצוי בסמוך לתחומה או לעוסק שמצוי בסמוך לתחומה, בהתקיים אחד מאלה:

(1) בתחום הרשות המקומית שבה נדרשים שירותי ההשגחה לא פועלת רשות כשרות מקומית;

(2) קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת; החלטת השר לפי פסקה זו תינתן לאחר התייעצות עם מועצת הרבנות הראשית לישראל, עם רשות הכשרות המקומית שבתחומה נדרשים השירותים ועם הרב המוסמך.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), השר רשאי להסמיך מועצה דתית שאינה סמוכה לשטח מסוים או לעוסק מסוים לספק שירותי השגחה באותו שטח או לאותו עוסק מטעמים מיוחדים שיירשמו.

16. סעיף זיא לחוק העיקרי – בטל; ביטול סעיף זיא
17. כותרת סימן ה' לפרק ג' לחוק העיקרי – תימחק. מחיקת כותרת סימן ה' לפרק ג'
18. במקום סעיף זיב לחוק העיקרי יבוא: החלפת סעיף זיב והוספת סעיפים זיב1 ו-זיב2
- ”תנאי כשירות של זיב. (א) שירותי השגחה של רשות כשרות מקומית יינתנו על ידי משגיח מטעמה, ובלבד שהוא עומד בכל אלה: משגיח

ד ב ר י ה ס ב ר

יום-יומי. גם מפקחי רשות הכשרות המקומית ונציגי מוכרים לעוסק. במצב דברים זה, שבו זהות המשגיח ונציגי רשות הכשרות המקומית מוכרים לעוסק, מתייתר הצורך בקביעת חובת הזדהות והצגת תעודה על ידם. וזה נוסחו של הסעיף שמוצע למחקר:

”הצגת תעודה של בעל תפקיד

זיא. בעת כניסה של נציג מטעם גוף נותן הכשר או מועצה דתית מוסמכת, לרבות משגיח מטעמה, למקום שבו פועל עוסק שהגוף נותן ההכשר או המועצה הדתית המוסמכת נותנים לו שירותי השגחה, יציג הנציג לבעל תפקיד באותו מקום, לפי דרישתו, תעודה המזהה את הנציג כבעל תפקיד בגוף נותן הכשר או במועצה הדתית המוסמכת.”

סעיף 18 מוצע לטייב במסגרת סעיפים זיב עד זיב2 המוצעים לחוק, את הסדרת עיסוקו של משגיח במערך הכשרות הממלכתי, שמופיעה בחלקה בחוק בנוסחו הנוכחי, לרבות תנאי כשירות רלוונטיים לתפקיד, תנאים לקבלת תעודת הסמכה לשמש כמשגיח, ועילות

כשרות מקומית תהיה רשאית לתת שירותי כשרות בתחום שבה הוקמה בלבד. לצד קביעה זו, כדי לתת מענה למקומות שבהם אין לרשות המקומית הכלים או הרצון להפעלת מערך שירותי השגחה על כשרות בתחומה, מוצע להסמיך את השר להטיל על מועצה דתית לספק שירותי השגחה מחוץ לתחומה, במקרים המפורטים בסעיף.

במקרים לפי סעיף זיב(ג)2, שבהם קיימת באותה רשות מקומית רשות כשרות מקומית ואולם אם קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים את מתן שירותי ההשגחה באמצעות מועצה דתית אחרת, מוצע להטיל על השר חובת התייעצות עם הגורמים הרלוונטיים שלהם הידע והבקיאות בנוגע למערך הכשרות הממלכתי ורשויות הכשרות המקומיות השונות, טרם העברת הסמכות למתן ההשגחה על הכשרות בתחומה למועצה דתית אחרת. זאת, כדי לאפשר לשר לקבל את ההחלטה באופן מושכל בהינתן כל המידע הרלוונטי הדרוש בנושא.

סעיף 16 מוצע למחוק את סעיף זיא בהעדר רלוונטיות. מאפייני עבודתו של המשגיח דורשים, ככלל, נוכחות רבה אצל העוסק, ברוב רובם של המקרים באופן

(1) התקיימו בו אחד מאלה:

(א) יש בידו תעודת הסמכה בתוקף לשמש
משגיח לפי סעיף 2יב1;

(ב) יש בידו תעודה בתוקף ממועצת הרבנות
הראשית המעידה שהוא כשיר לכהן כרב עיר
לפי סעיף 2(5) לחוק הרבנות הראשית לישראל;

(ג) יש בידו תעודה ממועצת הרבנות הראשית
כי הוא כשיר לכהן כדיין לפי סעיף 3 לחוק
הדיינים, התשט"ו-1955⁵;

(2) אין בהעסקתו כדי לגרום לו להימצא במצב של
ניגוד עניינים תדיר בין מילוי תפקידו במתן שירותי
השגחה ובין עניין אישי או תפקיד אחר, שלו או של
קרובו, אשר ימנע ממנו למלא את עיקר תפקידו, כאמור
בסעיף 72.

(ב) השה בהסכמת מועצת הרבנות הראשית, רשאי לקבוע
תחומי מומחיות בהשגחת כשרות וכן את תנאי הכשירות
לעניין הכשרה מעשית, עמידה בבחינות וניסיון לשם קבלת
תעודת מומחה בתחום מומחיות כאמור.

(ג) קבע השר הוראות כאמור בסעיף קטן (ב), רשות כשרות
מקומית לא תיתן שירותי השגחה באמצעות אדם בתחום
מומחיות שנקבע אלא אם כן הוא בעל תעודת מומחה בהתאם
להוראות שנקבעו לפי אותו סעיף קטן.

2יב1. מועצת הרבנות הראשית תיתן תעודה המסמיכה אדם לשמש
כמשגיח כשרות למי שעומד בכל אלה:

תעודת הסמכה
לשמש כמשגיח

(1) הוא עמד בבחינה שנערכה בכתב על ידי מועצת הרבנות
הראשית או שהוא בעל תעודת "יורה יורה" מטעם הרבנות
הראשית לישראל לאחר שעמד בבחינות בכתב הנדרשות
לשם כך אשר נערכו על ידי הרבנות הראשית לישראל;

ד ב ר י ה ס ב ר

נדרש. אם השר משתמש בסמכותו, מוצע להטיל על רשות
כשרות מקומית את החובה לתת שירותי השגחה בתחומים
אלה דווקא באמצעות משגיח שקיבל הסמכה לשמש בהם
כמשגיח מומחה.

סעיף 2יב1 המוצע קובע את התנאים למתן תעודת
הסמכה לשמש כמשגיח כשרות. מוצע כי מועצת הרבנות
הראשית תיתן תעודת הסמכה לשמש כמשגיח למי שמועצת
הרבנות הראשית השתכנעה כי הוא אדם הראוי להשגיח
על ענייני הכשרות ואורח חייו מתנהל על פי ההלכה, כפי
שנדרש לשם השגחה על כשרות, ובלבד שהוא עמד בבחינה
שנערכה על ידה בכתב לשם כך או שיש בידו תעודת "יורה
יורה" מטעם הרבנות הראשית לישראל לאחר שעמד בבחינות
בכתב הנדרשות לשם כך. הקריטריונים האמורים נקבעים על
ידי מועצת הרבנות הראשית וכך יש אחידות ארצית.

שבהתקיימן יש הצדקה לפסול את תוקפה של תעודת
הסמכה לרבות הסדרת הגורם המוסמך לעשות זאת.

בהתאם לכך, סעיף 2יב המוצע קובע את החלופות
לכשירותו של משגיח. מוצע לקבוע כי רשאי לשמש
כמשגיח מי שיש בידו תעודה ממועצת הרבנות הראשית
לישראל שהוא כשיר לכהן כרב עיר או שהוא כשיר לכהן
כדיין, או מי שיש בידו תעודת הסמכה בתוקף לשמש
כמשגיח ממועצת הרבנות הראשית לישראל ושואין
בהעסקתו כדי לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים
תדיר בין מילוי תפקידו במתן שירותי השגחה ובין עניין
אישי או תפקיד אחר שלו או של קרובו. מוצע לתת לשר
את הסמכות לקבוע בתקנות תחומי מומחיות בהשגחת
כשרות וכן את תנאי הכשירות לעניין תחומי המומחיות
כאמור, לעניין הכשרה מעשית, עמידה בבחינות וניסיון

⁵ ס"ח התשט"ו, עמ' 68.

(2) מועצת הרבנות הראשית השתכנעה כי הוא אדם הראוי להשגיח על ענייני הכשרות ואורח חיו מתנהל על פי ההלכה כנדרש לשם השגחה על כשרות.

2. מועצת הרבנות הראשית רשאית להשעות את תוקפה של תעודת הסמכה שניתנה לפי סעיף 2ב, או לבטלה, לאחר שנתנה לבעל התעודה הזדמנות להשמיע את טענותיו, ועל יסוד אחת מעילות אלה:

(1) תעודת ההסמכה ניתנה על בסיס מידע כוזב, שגוי, מטעה או חלקי;

(2) חדל להתקיים תנאי מהתנאים למתן תעודת הסמכה לפי חוק זה.

השעיה או ביטול תוקף של תעודת הסמכה

19. סעיף זיג לחוק העיקרי – בטל.

20. במקום סעיף זיד לחוק העיקרי יבוא:

2. יד. (א) רשות כשרות מקומית המספקת לעוסק שירותי השגחה או תעודת הכשר תגבה מהעוסק אגרה לפי סעיף 7(ב) לחוק שירותי הדת היהודיים, לפי העניין.

(ב) שכרו של משגיח ישולם על ידי רשות כשרות מקומית או מי מטעמה.

(ג) מלבד התשלום האמור בסעיף קטן (ב) לא יינתנו למשגיח בעבור ביצוע תפקידו זה כל תשלום, במישרין או בעקיפין, או כל טובת הנאה אחרת, בכסף או בשווה כסף, ממי שאינו רשות הכשרות המקומית או מי מטעמה.

"תשלום בעבור שירותי השגחה

ד ב ר י ה ס ב ר

(ב) גוף נותן הכשר או מועצה דתית מוסמכת ידווח לממונה על תוצאות בדיקה שרכו בעקבות הוראתו לפי סעיף קטן (א).

(ג) הממונה רשאי להתרות בגוף נותן הכשר או במועצה דתית מוסמכת כי אם יחזור בעל התפקיד להפר את החובה או האיסור כאמור בסעיף קטן (א) בתוך תקופה של שלוש שנים מיום ההפרה הקודמת, יפעיל הממונה את סמכותו כלפי הגוף נותן הכשר לפי סעיף 2ב או ימליץ לשר להפעיל את סמכותו כלפי המועצה הדתית המוסמכת לפי סעיף 2ב(ח).

20. מאחר שתיקון מס' 3 לחוק נתן מענה לעקרון ניתוק הזיקה בין משגיח למושג – מוצע לקבוע הוראות חלופיות אשר יעגנו עיקרון זה בחוק. במסגרת התיקון המוצע. לפיכך בסעיף זיד המוצע, מוצע לקבוע כי רשות כשרות מקומית, והיא בלבה, היא זו שתגבה מהעוסק אגרה בעבור שירותי השגחה ותשלם את שכרו של משגיח. בניגוד לגביית האגרה, שיכולה להתבצע על ידי רשות הכשרות המקומית בעצמה בלבד בהתאם לתקנות שירותי הדת היהודיים (אגרות שירותים), התשע"ד–2013, שהותקנו לפי סעיף 7(ב) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב],

סעיף 2ב קובע את התנאים להשעיה או לביטול תוקף של תעודת הסמכה שניתנה למשגיח. מוצע לקבוע כי מועצת הרבנות הראשית לישראל תהיה רשאית להשעות את תוקפה של תעודת הסמכה שנתנה, או לבטלה, לאחר שניתנה לבעל התעודה הזדמנות להשמיע את טענותיו, בהתקיים אחת מהעילות המפורטות בסעיף.

סעיף 19 מוצע לבטל את סעיף זיג העוסק בפיקוח על פעילותם של גופים נותני הכשר ומועצות דתיות מוסמכות. מדובר בפיקוח הנעשה על ידי הממונה במסגרת מערך האסדרה שהוקם בתיקון מס' 3. מנגנון זה אינו רלוונטי עם ביטול הרפורמה שביצע תיקון מס' 3 בחוק. וזה נוסחו של הסעיף שמוצע לבטל:

"פיקוח על פעילותם של גופים נותני הכשר ומועצות דתיות מוסמכות

2. (א) הפר בעל תפקיד הפועל מטעמם של גוף נותן הכשר או מועצה דתית מוסמכת חובה או איסור שהוטל עליו כבעל תפקיד מכוח חוק זה, יורה הממונה לגוף נותן הכשר או למועצה הדתית המוסמכת לבחון את התנהלותו של בעל התפקיד.

(ד) רשות כשרות מקומית או מי מטעמה לא ייתנו למשגיח שכר או כל תגמול אחר, הנקבע לפי תוצאות שירות השגחה שיבצע.

ד ב ר י ה ס ב ר

לעוסק; פעל מבקש הרישיון לפי תקן כשרות ועדת רבנים, יציין את פרטי ועדת הרבנים שהסדירה את תקן הכשרות; לא תוגש בקשה כאמור לפי תקן כשרות שלא נבחן יותר מחמש שנים, בהתאם לסעיף 2א(ז);

(2) דרישות נוספות על תקן כשרות מועצה שקבע בהתאם להוראות סעיף 2ב(ג), לפי סוגי עוסקים;

(3) סוגי העוסקים שלגביהם בדעת מבקש הרישיון לתת שירותי השגחה ותעודת הכשר;

(4) פרטי מבקש הרישיון, פרטי בעלי השליטה בו, מנהלו וממוחה הלכתי מטעמו;

(5) תוכנית ההשגחה שלפיה יפעל, לפי סוגי עוסקים ולפי תקן הכשרות;

(6) סמלי הכשרות שבהם הוא מבקש להשתמש לסימון ההשגחה שהוא יבצע לסוגיה;

(7) תוכנית הכשרה למשגיחים מטעמו.

(ג) הממונה רשאי לדרוש ממבקש הרישיון פרטים או מסמכים נוספים לשם בדיקת עמידתו בהוראות לפי חוק זה.

(ד) בקשה לחידוש רישיון תוגש לממונה 60 ימים לפחות לפני מועד פקיעת תוקפו של הרישיון.

(ה) החלטת הממונה בבקשה לרישיון או בבקשה לחידוש רישיון תינתן בתוך 45 ימים מקבלת הבקשה.

(ו) הגיש גוף נותן הכשר שבידיו רישיון בקשה לחידוש רישיון במועד האמור בסעיף קטן (ד), והממונה לא נתן החלטה בבקשה לחידוש רישיון בתוך 60 ימים ממועד הגשתה, יהיה הרישיון בתוקף עד למועד שבו ייתן הממונה את החלטתו בבקשה, ותעודות הכשר שנתן הגוף מבקש הרישיון לא יפקעו בשל כך שלא ניתנה החלטת הממונה בבקשה.

תנאים למתן רישיון או לחידוש

יז. (א) מצא הממונה כי מתקיימים במבקש רישיון, להנחת דעתו, כל אלה, רשאי הוא לתת לו רישיון כגוף נותן הכשר או לחדש את רישיונו, ובלבד שהתקיים האמור בסעיף קטן (ב):

(1) הוא התאגד בישראל כחברה או כעמותה ועיסוקו הוא מתן שירותי השגחה בלבד;

(2) הוא המציא ערבות או ערובה מתאימה אחרת למילוי חובותיו בהתאם לחוק זה, לפי הוראות שקבע השר באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת לעניין הערבות או הערובה כאמור, אם קבע; בהוראות כאמור יקבע השר,

התשל"א-1971. תשלום שכרו של משגיח יכול שיעשה בין ישירות על ידי רשות כשרות מקומית ובין באמצעות חברה שעיסמה התקשרה רשות הכשרות המקומית לצורך העסקת המשגיחים בתחומה באופן שבו רשות הכשרות המקומית מעבירה לחברה שעיסמה היא התקשרה לשם כך את תשלום השכר למשגיחים הפועלים מטעמה, והחברה היא זו שמשלמת למשגיחים את שכרם בעבור שירותי ההשגחה שהם נותנים.

כדי למנוע שקילת שיקולים זרים בפעילות משגיח, מוצע לאסור מתן תשלום או טובת הנאה כלשהי בעבור שירותי ההשגחה מלבד שכרו של המשגיח על ידי רשות הכשרות המקומית. יובהר כי השכר בהתאם לסעיף המוצע כולל כל תגמול שהוא מקבל בעובד מרשות הכשרות המקומית.

מהסיבה המפורטת לעיל מוצע גם לאסור על רשות כשרות מקומית או מי מטעמה לתת למשגיח שכר או כל תגמול אחר הנקבע לפי תוצאות שירות ההשגחה שיבצע, כלומר לתגמול אותו אם הוא נותן למישהו כשרות או אם הוא לא נותן למישהו כשרות משיקולים אחרים מן השיקולים שהוא צריך לשקול לפי הוראות החוק המוצע.

סעיף 22 מוצע לבטל את סימן א לפרק ד' שבו סעיפים 2טו עד 2כז, העוסקים בהסדרת הליכי הרישוי לגוף נותן הכשר והליכי ההסמכה למועצה דתית מוסמכת, ואינם רלוונטיים לנוכח התיקון המוצע. זוהי נוסחה של הסעיפים שמוצע לבטל:

"חובת רישוי או הסמכה

2טו. לא ייתן אדם לעוסק, בעצמו או באמצעות אחר, תעודת הכשר או מסמך בכתב הנחזה להיות תעודת הכשר, לרבות כל הצגה בכתב של עוסק או מוצר ככשר, ולא יתיר שימוש בסמלי כשרות או בסמלים הנחזים להיות סמלי כשרות, אלא אם כן הוא רב מוסמך או שבידיו רישיון מהממונה כגוף נותן הכשר או כתב הסמכה מהשר כמועצה דתית מוסמכת, לגבי תקן כשרות, אחד או יותר, שצוין ברישיון של הגוף נותן הכשר או בכתב ההסמכה של מועצה דתית מוסמכת ובכפוף לתנאי הרישיון או כתב ההסמכה, והכול לפי העניין.

בקשה למתן רישיון או לחידוש

2טז. (א) המבקש לקבל רישיון כגוף נותן הכשר או המבקש לחדש רישיון כאמור (בפרק זה – מבקש רישיון), יגיש לממונה בקשה לכך על גבי טופס ובאופן שירה הממונה.

(ב) בבקשה לרישיון ימסור מבקש הרישיון את הפרטים האלה:

(1) תקן כשרות, אחד או יותר, שלפיו הוא מבקש לתת שירותי השגחה ותעודת הכשר

דברי הסבר

(2) לא מסרה מועצת הרבנות הראשית, בתוך 30 ימים מפניית הממונה, הודעה בדבר עמדתה, יראוה כמי שהסכימה למתן הרישיון.

תנאים ברישיון

יח. הממונה רשאי לקבוע תנאים ברישיון של גוף נותן הכשר כדי להבטיח את מילוי חובותיו של גוף נותן הכשר לפי חוק זה, ובין היתר בנושאים המפורטים בסעיף 22(ב).

סירוב לתת רישיון

יט. הממונה רשאי לסרב לתת רישיון, מנימוקים שימסור למבקש הרישיון, אף אם מתקיימים בו התנאים המפורטים בסעיף יז, אם נוכח כי מתקיים אחד מאלה:

(1) נגד מבקש הרישיון, מנהלו, בעל השליטה בו או מומחה הלכתי מטעמו הוגש כתב אישום בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה מי שביצעה אינו ראוי להיות בעל רישיון כגוף נותן הכשר או להיות בעל שליטה, מנהל או מומחה הלכתי, לפי העניין;

(2) תלוי ועומד לגבי מבקש הרישיון או בעל שליטה בו צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, או שמתקיים לגביו אחד מאלה:

(א) בעל שליטה במבקש הרישיון או מנהלו הוכרז פסול דין או מונה לו אפוטרופוס;

(ב) ניתן צו לפירוק מבקש הרישיון או מונה כונס נכסים לנכסיו או לחלק מהותי מהם בשל אי-תשלום חוב או שמבקש הרישיון החליט על פירוקו מרצון;

(3) רישיונו של מבקש רישיון בוטל או הותלה כאמור בסעיף 22(ה);

(4) קיימות נסיבות מיוחדות שבשלן יש במתן הרישיון כדי לפגוע בטובת הציבור.

עיוכוב החלטת ממונה

22. נוכח הממונה כי מתקיים תנאי מהתנאים המפורטים בסעיף יט, רשאי הוא לעכב את החלטתו בעניין מתן רישיון או חידושו, לפי העניין, עד לסיום הליכים כאמור באותו סעיף.

תקופת תוקפו של רישיון

23א. (א) תוקפו של רישיון שניתן לגוף נותן הכשר לראשונה יהיה שלוש שנים, ורשאי הממונה לחדש את תוקפו לתקופות נוספות שלא יעלו על חמש שנים כל אחת.

(ב) רישיון שניתן למבקש רישיון לאחר שחלפה שנה או יותר מתום תקופת תוקפו של רישיון קודם שניתן לו, או שניתן לאחר שרישיון קודם שלו הותלה או בוטל לפי הוראות חוק זה, יראו אותו לעניין חוק זה כרישיון שניתן למבקש הרישיון לראשונה.

בין היתר, את דרך המצאת הערבות או הערובה וכן את סכום הערבות, בהתחשב בהיקף העסק וכן יכול שיקבע גם את דרכי חילוט הערבות או הערובה;

(3) מבקש הרישיון, בעל השליטה בו, מנהלו, מומחה הלכתי מטעמו או גוף שבשליטת מי מהם, לא הורשעו בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה מי שביצעה אינו ראוי להיות בעל רישיון, בעל שליטה, מנהל, עובד בכיר או מומחה הלכתי, לפי העניין;

(4) בידי מנהלו של מבקש הרישיון או בעל תפקיד בכיר בו, אשר לפי הצהרת מבקש הרישיון ישמש כבעל סמכות הלכתית במבקש הרישיון (בחוק זה – מומחה הלכתי), אישור בכתב מאת מועצת הרבנות הראשית שהוא רב בישראל והוא בעל מומחיות בדיני כשרות;

(5) מבקש הרישיון התחייב כי בכל החוזים שיתקשר בהם עם עוסקים אשר יבקשו לרכוש ממנו שירותי השגחה, הוא יכלול הוראות שבהן יתיר העוסק למבקש הרישיון לבצע פעולות הנדרשות לשם מתן שירותי ההשגחה, ובכלל זה כניסה למקום פעילותו של העוסק ולמקומות הקשורים לפעילותו, ודרישה מהעוסק להמציא מסמכים;

(6) לעניין מבקש רישיון המבקש לפעול לפי תקן כשרות מועצה – מועצת הרבנות הראשית לא התנגדה למתן רישיון כאמור בסעיף קטן (ג);

(7) מבקש הרישיון ערוך למלא את חובותיו כמפורט בסעיף 22(ה);

(8) מבקש הרישיון, בעל השליטה בו, מנהלו, מומחה הלכתי מטעמו אינם נמצאים במצב של ניגוד עניינים תדיר אשר ימנע מהם למלא את עיקר תפקידם או במצב של תלות כאמור בסעיף 22.

(ב) בעת מתן רישיון או חידושו ייתן הממונה את אישורו לכל אלה:

(1) סמל התאגיד, ובלבד שאין בו או באופן השימוש בו כדי להטעות, לרבות בשל היותו דומה לסמל תאגיד אחר;

(2) תוכנית ההכשרה למשגיחים שקבע גוף נותן הכשר;

(3) תוכנית ההשגחה, ובלבד שתנאי ההכשר מיושמים כראוי על פי תוכנית ההשגחה.

(ג) (1) מועצת הרבנות הראשית רשאית להתנגד למתן רישיון למבקש רישיון המבקש לפעול לפי תקן כשרות מועצה, מטעמים שנוגעים לדיני כשרות בלבד, בהודעה בכתב שתמסור לממונה בתוך 30 ימים מפניית הממונה אליה;

דברי הסבר

(ד) הממונה ישלח הודעה בדבר החלטה לפי סעיפים קטנים (א) עד (ג), לכל עוסק אשר הוא או מצרף שהוא מייצר קיבלו תעודת הכשר מהגוף נותן ההכשר שלגביו נשלחה הודעה כאמור, ויפרסם על כך הודעה באתר האינטרנט של הרבנות הראשית לישראל.

(ה) בוטל רישיון לגוף נותן הכשר לפי סעיף קטן (א), לא יהיה אותו גוף או מנהלו רשאי להגיש בקשה חדשה לרישיון בטרם חלפו שנתיים ממועד ביטול הרישיון כאמור, ובכלל זה לא יוכל לשמש כגוף נותן הכשר לתקן כשרות אחת, אלא אם כן סבר הממונה, כי יש טעמים מיוחדים שיירשמו, המצדיקים מתן רישיון לאותו גוף או אדם בטרם חלפה התקופה האמורה.

(ו) ביטל הממונה רישיון או התלה אותו, או הסתיימה תקופת תוקפו של רישיון מכל סיבה אחרת, ייתן הממונה הוראות לעניין בקשות לתעודת הכשר שגוף נותן הכשר החל לטפל בהן לפני סיום תוקפו של הרישיון, וטרם סיים את הטיפול בהן ולעניין תעודות הכשר שנתן כדין טרם סיום תוקפו של הרישיון; הממונה רשאי להורות כי ההשגחה על עוסקים שקיבלו שירותי השגחה מאותו גוף נותן הכשר תבוצע בידי גוף נותן הכשר אחר או מועצה דתית מוסמכת שנתנו את הסכמתם לכך, ובהתאם לתנאים שהורה הממונה.

הגבלה על העברת רישיון ועל העברת השליטה בתאגיד שהוא בעל רישיון

22ב. (א) רישיון לפי חוק זה, לרבות זכות מהזכויות המוקנות בו, אינו ניתן להעברה, לשעבוד או לעיקול.

(ב) הועברה השליטה בגוף נותן הכשר, יפקע רישיונו אלא אם כן אישר הממונה מראש ובכתב כי אין בהעברה כדי לפגוע בתוקף הרישיון, ורשאי הממונה להורות כי גוף נותן הכשר שהועברה השליטה בו טעון רישיון חדש.

(ג) הממונה ייתן אישור לפי סעיף קטן (ב) בתוך 45 ימים מהגשת הבקשה אם שוכנע שמתיימרים בבעל השליטה הנעבר כל התנאים הנדרשים מבעל שליטה לשם מתן רישיון.

מועצה דתית מוסמכת

22ב. (א) השר רשאי להסמיך מועצה דתית שתהיה רשאית לתת שירותי השגחה לפי חוק זה (בחוק זה – מועצה דתית מוסמכת), אם מצא כי מתקיימים כל אלה:

(1) היא מתנהלת באופן מקצועי ויעיל ברמה הנדרשת לשם הפעלת סמכויותיה למתן שירותי השגחה כאמור בסעיף 22;

(2) תקציבה או ענייניה הכספיים מנוהלים באורח תקין, בהתאם להוראות שקבע השר בהסכמת שר האוצר, ובכלל זה בעניינים אלה:

(א) אופן ההתקשרות והעסקה של משגיחים מטעמה;

הודעה על שינוי פרטים

22ב. בעל רישיון יודיע לממונה בכתב, על כל שינוי בפרט מהפרטים שמסר בבקשה לרישיון, בתוך 15 ימים מיום השינוי.

ביטול או התליה של רישיון

22ב. (א) הממונה רשאי, לאחר שנתן לגוף נותן הכשר הזדמנות לטעון את טענותיו, לבטל רישיון או להתלותו לתקופה שיקבע, שלא תעלה על שנה, בהתקיים אחד מאלה:

(1) הרישיון ניתן על יסוד מידע חלקי, מטעה או שגוי;

(2) חדל להתקיים תנאי מהתנאים למתן רישיון לפי סעיף 22ז;

(3) הגוף נותן ההכשר הפר הוראה מהוראות חוק זה החלה על פעילותו, לרבות הפרה של תנאי שקבע הממונה ברישיון שלו, או תנאי מתנאי תקן הכשרות שלפיו הוא פועל;

(4) הגוף נותן ההכשר פעל בחוסר מקצועיות במתן שירותי השגחה או הפעיל את סמכויותיו באופן לא נאות ובדרך העלולה לפגוע באמינות שירותי ההשגחה;

(5) הגוף נותן ההכשר, בעל שליטה בו או מי שנשלט על ידי מי מהם, מומחה הלכתי או משגיח מטעמו פועלים במצב של ניגוד עניינים או יחסי תלות בניגוד להוראות סעיף 22ד;

(6) הגוף נותן ההכשר החליט על פירוקו מרצון או שבית המשפט נתן צו לפירוקו, צו כינוס נכסים או צו פירוק זמני בעניינו;

(7) הגוף נותן ההכשר לא פעל להנחת דעתו של הממונה בהתאם להנחייתו כאמור בסעיף 22ג.

(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), נודע לממונה מידע שיש בו כדי להשפיע על מתן רישיון, רשאי הוא, לאחר שנתן לגוף נותן הכשר הזדמנות להשמיע את טענותיו, לסייג את הרישיון או להתנותו בתנאים, לרבות בדרישה לבחינת עמידתו בתנאים לקבלת רישיון כאמור בסעיף 22ז; הממונה ייתן החלטה לפי סעיף קטן זה בתוך 30 ימים מיום שנודע לו מידע כאמור.

(ג) סבר הממונה כי פגם כאמור בסעיף קטן (א) ניתן לתיקון, רשאי הוא להורות לגוף נותן הכשר לתקנו ועל אופן התיקון ועל המועד לתיקונו, וכן כי עד לביצוע התיקון לא יבצע הגוף נותן הכשר פעולות מסוימות; חלפה התקופה שקבע הממונה והפגם לא תוקן להנחת דעתו, רשאי הוא, לאחר שנתן לגוף נותן הכשר לטעון את טענותיו, לנקוט אמצעים כאמור בסעיף קטן (א).

דברי הסבר

בהתנהלותה, ישלח התראה לרב המוסמך ולראש המועצה הדתית או לראש הרשות המקומית, לפי העניין, כי עליהם לפעול לתיקון הפגם.

(ח) השר רשאי להתלות את כתב ההסמכה של מועצה דתית מוסמכת לתקופה שיקבע שלא תעלה על שנה או לבטל את ההסמכה, לאחר שנתן לרב המוסמך לראש המועצה הדתית או לראש הרשות המקומית שבה עמידתה של מועצה דתית בתנאי זה, תגיש המועצה הדתית תוכנית כלכלית מפורטת המציגה את התנהלותה;

(1) המועצה הדתית המוסמכת אינה ממלאת אחר התנאים הנדרשים להסמכתה לפי סעיף קטן (א);

(2) לא תוקן הפגם לאחר שניתנה התראה כאמור בסעיף קטן (1);

(3) קיימות נסיבות מיוחדות שבשלן יש במתן כתב ההסמכה כדי לפגוע בטובת הציבור.

(ט) הממונה ישלח הודעה בדבר החלטת השר לפי סעיף קטן (ח) לכל עוסק אשר הוא או מצרך שהוא מייצר קיבלו שירותי השגחה מהמועצה הדתית המוסמכת שלגביה נשלחה הודעה כאמור ויפרסם על כך הודעה באתר האינטרנט של הרבנות הראשית לישראל.

בקשה להסמכה או לחידושה

22. (א) מועצה דתית המבקשת לקבל הסמכה או לחדש הסמכה כמועצה דתית מוסמכת תגיש לשר בקשה לכך על גבי טופס ובאופן שיוזר השר (בסעיף זה – בקשה).

(ב) בבקשה תמסור המועצה הדתית את הפרטים האלה:

(1) תקן כשרות מועצה, אחד או יותר, אשר לפיו היא מבקשת לתת לעוסקים שירותי השגחה, ובלבד שלפחות אחד מהתקנים יהיה תקן כשרות מועצה רגיל; לא תוגש בקשה לפי תקן כשרות שלא נבחן במשך יותר מחמש שנים, בהתאם לסעיף 2א(2);

(2) סוגי העוסקים שלגביהם היא מבקשת לתת שירותי השגחה;

(3) תוכנית ההשגחה שלפיה תפעל, לפי סוגי עוסקים ולפי תקן הכשרות;

(4) סמלי הכשרות שבהם תעשה שימוש לסימון ההשגחה שהיא תבצע לסוגיה;

(5) תוכנית הכשרה למשגיחים מטעמה;

(6) מסמכים המעידים כי היא ממלאת אחר התנאים הקבועים בסעיף 22א(א), כפי שיקבע השר.

(ג) מועצה דתית המבקשת לקבל הסמכה תתחייב כי בכל החוזים שתתקשר בהם עם עוסקים אשר יבקשו

(ב) היא משלמת לעובדיה ולנבחריה שכר כדין ובהתאם להוראות סעיף 29 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;

(ג) היא מתנהלת מבחינה כלכלית באופן עצמאי בתחום הכשרות, ולעניין זה רשאי השר לשקול את קיומה של תחרות במתן שירותי השגחה בתחומי הרשות המקומית שבה פועלת המועצה הדתית; לשם בחינת עמידתה של מועצה דתית בתנאי זה, תגיש המועצה הדתית תוכנית כלכלית מפורטת המציגה את התנהלותה;

(3) היא הציגה תוכנית פעולה להבטחת אי-תלות והעדר ניגוד עניינים, בין משגיח מטעמה לעוסק שלו היא נותנת שירותי השגחה כאמור בסעיף 72.

(ב) לא יסמך השר מועצה דתית כמועצה דתית מוסמכת אלא לאחר שנתן את דעתו בדבר חשד לעבירות שעניינן טוהר המידות בפעולתה של המועצה הדתית, חברה או עובדיה.

(ג) לא יסמך השר מועצה דתית כמועצה דתית מוסמכת אלא לאחר קבלת כל אלה:

(1) לעניין התנהלותה המקצועית כאמור בסעיף קטן (א)(1), אי-תלות והעדר ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (א)(3) – חוות דעת ובה המלצה מאת הממונה;

(2) לעניין התנהלותה הכלכלית כאמור בסעיף קטן (א)(2) – חוות דעת ובהן המלצות מטעם המנהל הכללי של המשרד;

(3) לעניין טוהר המידות כאמור בסעיף קטן (ב) – חוות דעת מאת היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוא הסמיך לכך.

(ד) חוות הדעת האמורות בסעיף קטן (ג) יוגשו לשר בתוך 21 ימים מפנייתו לקבלן.

(ה) הודעה על הסמכה או על ביטול הסמכה כאמור בסעיף זה תפורסם באתר האינטרנט של המשרד, של הרבנות הראשית לישראל ושל המועצה הדתית המוסמכת.

(ו) הסמכה של מועצה דתית מוסמכת לפי סעיף זה תהיה לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים; השר רשאי, לאחר שמצא כי המועצה הדתית עומדת בהוראות סעיף קטן (א) ו-(ב) בהתאם לחוות דעת כאמור בסעיף קטן (ג), להאריך הסמכה כאמור לתקופות נוספות שלא יעלו על שלוש שנים כל אחת.

(ז) מצא השר, לפי המידע שלפניו, ובכלל זה חוות דעת שקיבל מאחד מהגופים האמורים בסעיף קטן (ג), שהמועצה הדתית המוסמכת אינה ממלאת אחר התנאים הנדרשים להסמכתה לפי סעיף קטן (א) או שמצא פגם

21. תיקון כותרת פרק ד' לחוק העיקרי, במקום "רישוי, הסמכה ורישום" יבוא "מרשם עוסקים בעלי תעודת הכשר".
22. ביטול סימן א' לפרק ד' לחוק העיקרי – בטל.
23. כותרת סימן ב' לפרק ד' לחוק העיקרי – תימחק.
24. החלפת סעיף 24 במקום סעיף 24 לחוק העיקרי יבוא:
22. "מרשם עוסקים בעלי תעודת הכשר (א) רשות כשרות מקומית תנהל מרשם של עוסקים בעלי תעודת הכשר שבתחומה, ואם הוסמכה לתת שירותי השגחה לעוסקים מחוץ לתחומה לפי סעיף 2 – יכלול המרשם גם את העוסקים האלה (בסעיף זה – מרשם); המרשם יכלול לגבי עוסקים כאמור את הפרטים האלה:
- (1) שם העוסק וכתובתו;
- (2) תקן הכשרות שלפיו ניתנה תעודת הכשר לעוסק;
- (3) שמו של הרב המוסמך שנתן את תעודת הכשר;
- (4) המועד שבו ניתנה לעוסק תעודת הכשר, תוקף תעודת הכשר ואם היא מותלית;
- (5) ציון פרטים בנוגע להיותו של העוסק חלבי או בשרי.
- (ב) המרשם יועמד לעיון הציבור במשרדי רשות הכשרות המקומית ויפורסם באתר האינטרנט שלה ובכל דרך נוספת שהיא תראה לנכון"

ד ב ר י ה ס ב ר

עד סוף חודש מרס בכל שנה, על בקשות מועצות דתיות לקבל הסמכה לפי פרק זה בשנה שקדמה למועד הדיווח, ומתוכן על הבקשות שאושרו ועל הבקשות שנדחו והנימוקים לדחייתן."

סעיף 24 מוצע להחליף את סעיף 24 לחוק, ובכך לבטל את הצורך בהקמה ובניהול של מרשם של גופים נותני הכשר בעלי רישיון ומועצות דתיות מוסמכות, בהעדר רלוונטיות לנוכח התיקון המוצע.

חלף זאת, כדי להבטיח שקיפות וודאות לציבור, ולהנגיש להם את המידע הדרוש בנוגע לכשרות העוסקים, מוצע להטיל חובה על רשויות כשרות מקומיות לנהל מרשם של כלל העוסקים בעלי תעודת הכשר שבתחומן. כמו כן אם הוסמכה מועצה דתית לתת שירותי השגחה לעוסקים מחוץ לתחומה, יכלול המרשם שינוהל על ידה גם את העוסקים האלה.

במרשם כאמור יופיעו הפרטים האלה: שם העוסק וכתובתו; תקן הכשרות שלפיו ניתנה תעודת הכשר לעוסק, ובכלל זה תקני כשרות שקבעה מועצת הרבנות המתייחסים לבשר חלק, בישול ישראל, אבקת חלב נוכרי, פסח וכיוצא בזה, אם קבעה; שמו של הרב המוסמך שנתן את תעודת הכשר; המועד שבו ניתנה לעוסק תעודת

לרכוש ממנה שירותי השגחה תכלול הוראות שבהן יתיר העוסק לה או למי מטעמה לבצע פעולות הנדרשות למתן שירותי ההשגחה, ובכלל זה כניסה למקום הפעילות של העוסק ולמקומות הקשורים לפעילותו, ודרישה מהעוסק להמציא מסמכים.

(ד) הממונה רשאי לדרוש מהמועצה הדתית המבקשת לקבל הסמכה או לחדשה פרטים או מסמכים נוספים לשם בדיקת עמידתה בהוראות לפי חוק זה.

(ה) בקשה לחידוש הסמכה תוגש לשר 60 ימים לפחות לפני מועד פקיעת תוקפה.

(ו) החלטת השר בבקשה לקבלת הסמכה או לחידושה תינתן בתוך 45 ימים מקבלת הבקשה.

(ז) הגישה מועצה דתית מוסמכת בקשה לחידוש הסמכה במועד האמור בסעיף קטן (ה), ולא נתן השר החלטה בבקשה לחידוש הסמכה בתוך 60 ימים ממועד שהוגשה, תהיה ההסמכה בתוקף עד למועד ההחלטה בבקשה, ותעודות הכשר שנתנה המועצה הדתית המוסמכת לא יפקעו בשל כך שלא ניתנה החלטת השר בבקשה.

דיווח לכנסת – הסמכת מועצות דתיות

22. השר ידווח לוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת,

- תיקון כותרת
פרק ה' 25. בכותרת פרק ה' לחוק העיקרי, במקום "לאסדרת" יבוא "לפיקוח על".
- מחיקת כותרת
סימן א' לפרק ה' 26. כותרת סימן א' לפרק ה' לחוק העיקרי – תימחק.
- ביטול סעיפים זכט
עד זלג 27. סעיפים זכט עד זלג לחוק העיקרי – בטלים.
- מחיקת כותרת
סימן ב' לפרק ה' 28. כותרת סימן ב' לפרק ה' לחוק העיקרי – תימחק.
- תיקון סעיף זלה 29. בסעיף זלה לחוק העיקרי, במקום "גוף נותן הכשר או מועצה דתית מוסמכת פועלים" יבוא "רשות כשרות מקומית פועלת".
- תיקון סעיף זלו 30. בסעיף זלו לחוק העיקרי –
- (1) בכותרת השוליים, המילים "ובקרת כשרות" – יימחקו;
- (2) בסעיף קטן (א), המילים "ובקרת כשרות" – יימחקו, ובמקום "לתקן הכשרות שעל פיו" יבוא "ולתנאי ההכשר שעל פיהם".
- תיקון סעיף זלז 31. בסעיף זלז לחוק העיקרי –
- (1) בפסקה (4), במקום "פועל גוף נותן הכשר או מועצה דתית מוסמכת" יבוא "פועלת רשות כשרות מקומית";
- (2) בפסקה (5), במקום "שהגוף נותן ההכשר או מועצה דתית מוסמכת הודיעו לממונה כי החליטו" יבוא "שרב מוסמך הודיע לנשיא מועצת הרבנות הראשית כי החליט".
- ביטול סעיף זלט 32. סעיף זלט לחוק העיקרי – בטל.

ד ב ר י ה ס ב ר

במסגרת התיקון לחוק מוצע לבטל את תפקיד הממונה על המערך לאסדרת הכשרות, המתייחר בעקבות ביטול מערך האסדרה בתחום הכשרות שנקבע בתיקון מס' 3. חלף המונח "מערך אסדרה" יבוא המונח "מערך פיקוח" המתאר באופן נכון ומדויק יותר את מאפייני המערך במתכונת המוצעת.

מוצע להתאים את הוראות סעיף זלז לחוק לעקרונות התיקון המוצע, כך שיושמו ממנו המילים "גוף נותן הכשר" ו"מוסמכת". עוד מוצע לעדכן את סעיף זלז(5) כך שיתאים להוראות סעיף זט בנוגע לזוהות הגורם המקבל את הדיווח מרשות כשרות מקומית במקרים של ביטול או התליה של תעודת הכשר.

סעיף 32 מוצע לבטל את סעיף זלט וביחד איתו לבטל את המנגנון שהוקם במסגרת תיקון מס' 3 לבירור תלונות של צרכנים ועוסקים בכל הנוגע לפעילות גוף נותן הכשר או מועצה דתית מוסמכת, ובעלי התפקידים בהם. בעקבות ביטול מערך האסדרה ותפקיד הממונה, והשבת האחריות לבירור תלונות של צרכנים ועוסקים לידי רשויות הכשרות המקומיות השונות, שהן ממילא כתובת תלונות אלה ומטפלות בהן במסגרת מתן המעטפת האדמיניסטרטיבית לרב המוסמך, אין עוד רלוונטיות במנגנון שנקבע בסעיף זה. וזה נוסחו של הסעיף שמוצע לבטל:

ההכשר, תוקף תעודת ההכשר ואם היא הותלתה; ציון פרטים בנוגע להיותו של העוסק חלבי או בשרי (או שניהם), אם העוסק הוא גם חלבי וגם בשרי, בהתאם לתקן הכשרות שלפיו הוא פועל).

כמו כן מוצע לקבוע חובה להעמיד את המרשם לעיון הציבור במשרדי רשות הכשרות המקומית ובאתר האינטרנט שלה, ובכל דרך נוספת שהיא תראה לנכון.

סעיפים מוצע לתקן את סעיפים זכט עד זלו העוסקים **25 עד 31** במערך הפיקוח.

מטרתו של מערך הפיקוח להבטיח כי רב מוסמך ושאר הגורמים במערך הכשרות הממלכתי יתפקדו באופן ראוי, שיבטיח כי תעודות ההכשר שהם נותנים משקפות באופן מלא את הכשרות בפועל של המצרך הנמכר בידי בעל התעודה או בית האוכל שהוא מפעיל.

ברבנות הראשית לישראל, שהיא יחידת סמך במשרד לשירותי דת, פועלת יחידה שהוקמה במטרה לאכוף את הוראות החוק – מערך הפיקוח על הכשרות. המפקחים שמתמנים מכוח ההסדר שנוסף לחוק בתיקון מס' 3, מתמנים מקרב עובדי היחידה האמורה, ומאז נכנס התיקון האמור לתוקף נתונות להם סמכויות הפיקוח כפי שעוגנו בסעיף זלז לחוק.

ביטול סעיפים 7א ו-7ב לחוק העיקרי – בטלים. 33. סעיפים 7א ו-7ב לחוק העיקרי – בטלים.

תיקון סעיף 9 34. בסעיף 9 לחוק העיקרי –

(1) במקום סעיף קטן (א) יבוא:

”(א) יצרן או יבואן של מצרך הנושא עליו ציון שהוא כשר, לא ימכור את המצרך ולא יציעו למכירה אלא אם כן הוא ציין על המצרך את שמו של הרב המוסמך נותן תעודת ההכשר, ואם נקבע למצרך סמל תקן – המצרך נושא עליו את סמל התקן שנקבע בתעודת ההכשר שהונפקה לו;

(2) בסעיף קטן (ב), במקום ”בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א)” יבוא ”אם לא נקבע סמל תקן” ובמקום ”בהתאם להוראות הממונה” יבוא ”בהתאם לתעודת ההכשר”.

ד ב ר י ה ס ב ר

(1) המצרך קיבל תעודת הכשר;

”בירור תלונות

(2) לעניין מצרך מיובא שמקבל תעודת הכשר מגוף נותן הכשר – הגוף נותן ההכשר דיווח לממונה על מתן תעודת הכשר למצרך בהתאם להוראות סעיף 20(ב) (שבעה ימים לפני מועד תחילת השיווק בישראל.

איסור הונאה

7ב. (א) עוסק שבידו תעודת הכשר מגוף נותן הכשר או מרב מוסמך, לא יציג תעודת הכשר, מסמך הנחזה להיות תעודת הכשר, תעודה או מסמך המעידים על כך שהוא מקבל שירותי השגחה, או כל מצג כשרותי אחר בכתב, מגורם שאינו גוף נותן הכשר או מועצה דתית מוסמכת.

(ב) לא יציע ולא ייתן אדם לעוסק המחזיק בתעודת הכשר מגוף נותן הכשר או מרב מוסמך, בעצמו או באמצעות אחר, שירותי השגחה או כל פעולה אחרת שעניינה בדיקת עמידתו של עוסק בדיני כשרות, אלא אם כן בידיו רישיון מהממונה כגוף נותן הכשר או כתב הסמכה מהשר כמועצה דתית מוסמכת.

(ג) לא יתן אדם לעוסק המחזיק בתעודת הכשר מגוף נותן הכשר או מרב מוסמך, אישור להשתמש בסמלי כשרות, ולא יעשה שימוש בסמלי כשרות או יציג מצג אחר המעיד על קבלת שירותי השגחה או על כל פעולה אחרת שעניינה בדיקת עמידתו של עוסק בדיני כשרות, אלא אם כן בידיו רישיון מהממונה כגוף נותן הכשר או כתב הסמכה מהשר כמועצה דתית מוסמכת.

סעיף 34 מוצע לתקן את סעיף 9 ולהחיל את החובה המוטלת על יצרן או יבואן. בסעיף 9(א) מוצע לציין את שמו של נותן תעודת ההכשר, בכלל המקרים, ולא רק במקרים שאליהם מפנה הסעיף.

כמו כן מוצע למחוק את אזכור הממונה בסעיף 9(ב), בעקבות ביטול תפקיד הממונה בתיקון המוצע, ולהפנות לסמל תקן הכשרות שתקבע מועצת הרבנות הראשית לפי סעיף 2א(ו) המוצע, אם תקבע.

22. (א) הממונה יקים מנגנון לבירור תלונות של צרכנים ועוסקים, בכל הנוגע לפעילות גוף נותן הכשר או מועצה דתית מוסמכת, ובעלי התפקידים בהם.

(ב) השר יקבע הוראות לעניין אופן קבלת התלונות ובירורן; הוראות כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של הרבנות הראשית לישראל.

(ג) הממונה לא יברר תלונה שהיא –

(1) תלונה בעניין התלוי ועומד בבית המשפט או שבית המשפט הכריע בו לגופו;

(2) תלונה קנטרנית או טורדנית על פניה או עוסקת בזוטי דברים;

(3) תלונה בעניין שלגביו כבר הוגשה תלונה לממונה על התלונות או לגורם אחר המוסמך לבררה, והיא התבררה ונענתה לגופה ואין הצדקה בנסיבות העניין לשוב ולברר אותה.

(ד) מצא הממונה את התלונה מוצדקת ישקול לנקוט אמצעים הנדרשים לדעתו, לרבות לפי סעיף 2יג.

(ה) תוצאות בירור התלונה יימסרו למתלונן, ורשאי הממונה להעבירן גם לגורם עליו הוגשה התלונה.”

סעיף 33 ביטול סעיף 7א – מוצע לבטל את סעיף 7א לחוק, כפי שפורט לעיל, יבואן בא בכלל יצרן או בכלל משווק מצרכים לציבור, לפי נסיבות המקרה. סעיף זה נצרך לגבי תיקון מס' 3 מכיוון שהייתה בו התייחסות ליבואן המקבל תעודת הכשר מגוף נותן הכשר לעניין מצרך מיובא, ומשום שמבטלים את התיקון אין עוד צורך בסעיף זה.

ביטול סעיף 7ב – מוצע לבטל את סעיף 7ב לחוק, עם ביטול אסדרת פעילותם של הגופים הפרטיים לא יהיה מקום להגביל את פעילותם, אם אין בפעילות זו כדי להוות הפרה על חוק איסור הונאה בכשרות. וזה נוסחם של הסעיפים שמוצע לבטל:

”איסור הונאה ביבוא

7א. יבואן לא ישווק בישראל מצרך מיובא תוך הצגתו בכתב ככשר אלא אם כן מתקיימים לגבי המצרך תנאים אלה:

(1) בסעיף קטן (א) –

(א) ברישה, במקום הקטע החל במילים "מצא הממונה" עד המילים "אחת מאלה" יבוא "מצא נשיא מועצת הרבנות הראשית כי עוסק הפר הוראה מהוראות תנאי ההכשר וכי הרב המוסמך שנתן את תעודת ההכשר לא פעל כנדרש בעניין ההפרה, יהיה רשאי, בהתחשב בדיני הכשרות בלבד, לעשות אחת מאלה";
(ב) בפסקה (1), במקום "לגוף נותן ההכשר או לרב המוסמך שנתנו" יבוא "לרב המוסמך שנתן";

(2) בסעיף קטן (ב) –

(א) ברישה, במקום "הממונה" יבוא "נשיא מועצת הרבנות הראשית";
(ב) בפסקה (1), במקום "הממונה" יבוא "נשיא מועצת הרבנות הראשית", והקטע החל במילים "ובשל אותה" עד המילים "הסעיף האמור" – יימחק;
(ג) בפסקה (2), במקום "גוף נותן הכשר או רב מוסמך ביטול" יבוא "רב מוסמך ביטול", במקום "לסמכותם" יבוא "לסמכותו" ובמקום "שמצאו" יבוא "שמצא";
(3) בסעיף קטן (ג), במקום "הממונה" יבוא "נשיא מועצת הרבנות הראשית";
(4) במקום סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ד) נשיא מועצת הרבנות הראשית יודיע על הוראה שנתן לפי סעיף קטן (ב) לרשויות כשרות מקומיות; פעל נשיא מועצת הרבנות הראשית כאמור בסעיף זה, יחולו הוראות סעיף ט2(א) עד (ו), בשינויים המחויבים."

תיקון סעיף 12 36. בסעיף 12 לחוק העיקרי, המילים "הוראות סעיף זה לא יחולו על סירובו של גוף נותן הכשר לתת תעודת הכשר" – יימחקו.

אחרי סעיף 16 לחוק העיקרי יבוא: 37. הוספת סעיפים 10א ו-16

"אישור עורלה 10א. מועצת הרבנות הראשית רשאית לתת לחקלאי אישור עורלה ולבכורות לעניין פירות או אישור בכורות לעניין בהמות, בהתאם לתקן, והשר רשאי לקבוע הוראות לעניין זה באישור מועצת הרבנות הראשית.

סייג לתחולה 10ב. הוראות פרקים ג' עד ה' לא יחולו על תעודות הכשר שניתנו על ידי רב מוסמך כמשמעותו בסעיף 2(3).

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 35 בעקבות ביטול תפקיד הממונה, מוצע להפקיד בידי נשיא מועצת הרבנות הראשית את הסמכויות המפורטות בסעיף 10א כלפי עוסק מפר.

סעיף 36 מוצע למחוק את הסיפה של סעיף 12, העוסק בסירוב של גוף נותן הכשר לתת תעודת הכשר, בהעדר רלוונטיות בעקבות התיקון המוצע.

סעיף 37 מוצע להוסיף את סעיפים 10א ו-16ב.

כמו כן מוצע להוסיף את סעיף 16 ששל פיו הוראות פרקים ג' עד ה' לא יחולו על תעודות הכשר שניתנות בצבא ההגנה לישראל.

לגבי סעיף 10א, בתחום המצוות התלויות בארץ ובתחום כשרות בתי מטבחים תעודת הכשר ניתנת רק לעוסק שיש בידיו אישור עורלה או אישור על מכירת

"ביצוע ותקנות 17. (א) השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, לעניין הוראות פרקים ה' ו' – בהסכמת שר המשפטים, ולעניין פסקה (3) בסעיף 2 – גם בהסכמת שר הביטחון, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

(ב) השר רשאי, בהסכמת שר האוצר, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לקבוע אגרה בעבור בקשה למתן תעודת הכשר לפי פסקה (1) בסעיף 2 למצרך המיובא לשם מכירתו או הצעתו למכירה, בציון שהוא כשר; האגרה תהיה בסכום קצוב, או בסכום שיחושב בדרך שתיקבע; כל אלה – בשים לב לשירות הנדרש לשם מתן תעודת ההכשר"

39. בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א-1971, סעיף 7(א1) – בטל.
40. בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ס-1980, בסעיף 2(3), במקום המילים "למצרך מיובא או לבשר מיובא כהגדרתם בחוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג-1983, ולקבוע הוראות שהמועצה הוסמכה לקבוע לפי הוראות החוק האמור" יבוא "ולקבוע הוראות שהמועצה הוסמכה לקבוע לפי הוראות חוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג-1983".
41. בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000, בתוספת הראשונה, פרט 63 – בטל.
42. בחוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"ב-2021, סעיף 93 – בטל.
43. (א) מועד תחילתן של הוראות סעיף 17(2) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 11 לחוק זה, הוראות סעיף 2(ב4) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 12 לחוק זה והוראות סעיף 17(ב) עד (ד) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 20 לחוק זה – שנתיים מיום פרסומו של חוק זה, והשר רשאי, בצו, דרך כלל או לרשות כשרות מקומית אחת או יותר, לדחות את מועד התחילה בתקופות נוספות של עד שישה חודשים ובלבד שסך כל התקופות הנוספות לא יעלה על שנה.

ד ב ר י ה ס ב ר

- סעיף 38 מוצע לתקן את סעיף 17, העוסק בביצוע ותקנות, כך שיותאם למתכונת ולעקרונות של התיקון המוצע. בכלל זאת, מוצע להחזיר את סעיף 17(ב) לנוסח שהיה תקף עובר לתיקון מס' 3, המסמיך את השר לקבוע אגרה בעבור בקשה למתן תעודת הכשר למצרך מיובא, ולמחוק את סעיף 17(א1) שנוסף במסגרת תיקון מס' 3.
- סעיפים מוצעים** תיקונים עקיפים לחוקים, הנדרשים
- 39 עד 41 בעקבות התיקון המוצע.
- סעיף 42 מוצע לבטל את סעיף הוראת המעבר בתיקון מס' 3, שאינו נדרש עוד בעקבות התיקון המוצע.

סעיף 43 לסעיף קטן (א) כפי שפורט בהרחבה לעיל, החוק המוצע מבקש לשמר את העיקרון החשוב של ניתוק הזיקה בין המשגיח ובין בית העסק המושג באופן שהמשגיח לא יועסק ישירות על ידי בית העסק ולא יקבל ממנו את שכרו, אלא יקבל את שכרו מרשות כשרות מקומית או מי מטעמה (סעיף 17(ב) המוצע). ניתוק הזיקה טרם יושם במערכת הכשרות הקיימת בישראל, ונכון להיום המערכת מתבססת על פי רוב על משגיחי כשרות אשר מועסקים באופן ישיר על ידי בתי העסק שעליהם הם משגיחים.

⁶ ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשפ"ה, עמ' 216.

⁷ ס"ח התש"ס, עמ' 90; התשפ"ה, עמ' 106.

⁸ ס"ח התש"ס, עמ' 190; התשפ"ו, עמ' 526.

⁹ ס"ח התשפ"ב, עמ' 80.

(א1) לעניין העסקתו של משגיח כשרות על ידי מועצה דתית שאינה מעסיקה משגיחי כשרות במועד פרסומו של חוק זה – מועד תחילתן של הוראות הסעיפים האמורים בסעיף קטן (א) יהיה המועד המאוחר מבין אלה:

(1) המועד המפורט בסעיף קטן (א);

(2) המועד שבו נחתם הסכם קיבוצי מול הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של משגיחי כשרות ואושר לפי סעיף 29 לחוק יסודות התקציב, התשמ"א-1975, אשר חל לגבי המועצה הדתית, והמבטיח העסקה של המשגיחים בהלימה להכנסות המועצה.

(ב) מועד תחילתן של הוראות סעיף 12(3) לחוק העיקרי בנוסחו בסעיף 11 לחוק זה והוראות סעיף 2(ב) לחוק העיקרי בנוסחו בסעיף 15 לחוק זה – שנה מיום פרסומו של חוק זה, ורשאי היה, בצד, דרך כלל או לרשות כשרות מקומית אחת או יותר, לדחות את מועד התחילה בתקופות נוספות של עד שישה חודשים ובלבד שוך כל התקופות הנוספות לא יעלה על שנתיים.

ד ב ר י ה ס ב ר

מושגח. ההסדרים הקבועים בסעיפים קטנים (ב), (ג) ו-(ד) לסעיף 2(ב) המוצע, מתייחסים לשכרו של משגיח הכשרות ובהם נקבע כי שכרו ישולם על ידי רשות כשרות מקומית או מי מטעמה בלבד ולא על ידי כל גורם אחר, וגם כי רשות כשרות מקומית או מי מטעמה לא ייתנו למשגיח שכר לפי תוצאות שירותי ההשגחה שיבצע. הסדרים אלה הם הסדרי הליכה העיקריים המחייבים את ניתוק זיקת משגיח-מושגח, ועל כן יש נחיצות לדחות את תחילתם עד להשלמת תקופת ההיערכות, כאמור.

יובהר כי בתקופת דחיית התחילה יש מקור חוקי נוסף המסמך מועצות דתיות לגבות אגרה בעבור תעודת הכשר וכן אגרה בעבור שירותי השגחה של משגיחים המועסקים על ידן – סעיף 7(ב) לחוק שירותי הדת היהודיים. כמו כן, סעיף 2(ד) המוצע מתחיל ישר עם פרסומו של חוק זה ומאפשר לרשות כשרות מקומית לגבות אגרה לפי סעיף 7(ב) האמור.

לסעיף קטן (א1)

מוצע לקבוע כי לגבי מועצה דתית שלא העסיקה עובדים טרם פרסומו של חוק זה, מועד תחילתן של ההוראות האמורות בסעיף קטן (א) יהיה אחד משני אלה, לפי המאוחר: או המועד האמור בסעיף קטן (א) או המועד שבו שבו נחתם הסכם קיבוצי מול הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של משגיחי כשרות ואושר לפי סעיף 29 לחוק יסודות התקציב, התשמ"א-1975, אשר חל לגבי המועצה הדתית והמבטיח העסקה של המשגיחים בהלימה להכנסות המועצה.

לסעיף קטן (ב)

מוצע לקבוע מועד נדחה לתחילתן של הוראות סעיף 12(3) לחוק העיקרי בנוסחו בסעיף 11 לחוק זה והוראות סעיף 2(ב) לחוק העיקרי בנוסחו בסעיף 15 לחוק זה.

מצב זה קיים במשך עשרות רבות של שנים, ועל כן – לצורך יישום עקרון ניתוק הזיקה כאמור – יש צורך בתקופת היערכות משמעותית אשר תסדיר מחדש את יחסי העבודה ויחסי הגומלין בין שלושת הגורמים: בתי העסק, רשות הכשרות המקומית ומשגיחי הכשרות. בתקופת היערכות זו יהיה צורך לסיים את העסקתם של המשגיחים בבתי העסק ולהעבירם לאופן העסקה ישיר כעובדי רשות הכשרות המקומית או כעובדי חברת שירותים מטעמה. כמו כן רשות הכשרות המקומית נדרשת להיערך לגבייה של אגרה מבתי העסק בעבור תעודת ההכשר ובעבור שירותי ההשגחה הניתנים על ידי המשגיחים מטעמה.

בהתאם לאמור לעיל, מוצע להחיל תחילה נדחית לגבי סעיפים אלה:

סעיף 12(2) לחוק בנוסחו בסעיף 11 המוצע – סעיף זה קובע כי אחד מהתנאים למתן תעודת הכשר הוא אם ניתנו לעוסק שירותי השגחה על ידי רשות כשרות מקומית (ובמסגרת זו גם שירותי כשרות על ידי משגיחים המועסקים בחברה מטעמה). בהתאם למפורט לעיל, לא ניתן להחיל סעיף זה באופן מיידי שכן כיום ניתנים שירותי השגחה על ידי משגיחים המועסקים בבית העסק המושגח ולא דווקא על ידי משגיחים עובדי רשות הכשרות המקומית או מי מטעמה. אשר על כן יש נחיצות לדחות את תחילת הסעיף לצורך השלמת ההיערכות.

סעיף 2(ב)(4) לחוק בנוסחו בסעיף 12 המוצע – סעיף זה קובע כי רב מוסמך יציין בתעודת ההכשר, בין השאר, את פרטי רשות הכשרות המקומית שנתנת את שירותי ההשגחה. כפי שהוסבר, נכון להיום ניתנים שירותי השגחה על ידי משגיחים שאינם בהכרח עובדי רשות הכשרות המקומית. משום כך פרט זה לא יוכל להיות מצוין בתעודת ההכשר ויש לדחות את תחילת החובה לציין עד להשלמת תקופת ההיערכות כאמור.

סעיף 2(ב) לחוק בנוסחו בסעיף 20 המוצע – סעיף זה מפרט את ההסדרים הנדרשים לצורך ניתוק יחסי משגיח-

(ג) מועד תחילתן של הוראות סעיף 2ב לחוק העיקרי בנוסחו בסעיף 24 לחוק זה – שנה מיום פרסומו של חוק זה.

(ד) נוהל כשרות שפורסם באתר האינטרנט של הרבנות הראשית לפני יום פרסומו של חוק זה, יראו אותו כתקן כשרות שניתנה לגביו הודעה לפי סעיף 2א(ט)(1) לחוק העיקרי, בנוסחו בסעיף 7(ד) לחוק זה (להלן – הודעת עדכון); נוהל כאמור יהיה בתוקף עד שתפורסם הודעת עדכון חדשה בנוגע אליו או עד סופה של התקופה הקובעת, לפי המוקדם; בסעיף זה, "התקופה הקובעת" – 3 שנים מיום פרסומו של חוק זה, והשר רשאי, בצו, להאריך את התקופה האמורה בתקופות נוספות של עד שישה חודשים ובלבד שכל התקופות הנוספות לא יעלה על שנתיים.

(ה) על אף הוראות סעיף 2ב(א) לחוק העיקרי בנוסחו בסעיף 18 לחוק זה, מי ששימש כמשגיח ערב תחילתו של חוק זה יוכל להמשיך לשמש כמשגיח בלא תעודת הסמכה לתקופה שלא תעלה על שנתיים מיום פרסומו של חוק זה.

(ו) על אף הוראות סעיף 2ב(א) לחוק העיקרי, בנוסחו בסעיף 18 לחוק זה, מי ששימש כמשגיח כשרות 5 שנים לפחות לפני יום פרסומו של חוק זה, יחולו לגביו הוראות אלה:

(1) נשיא מועצת הרבנות הראשית או מי שהוא מינה לכך יוכל לתת לו תעודת הסמכה לשמש כמשגיח גם בלי שעבר בחינה לפי תנאי אותו סעיף, אם השתכנע שמתקיים לגביו האמור בסעיף 2ב(2) לחוק העיקרי בנוסחו בסעיף 18 לחוק זה;

ד ב ר י ה ס ב ר

שאינם בתחומה אבל היא הוסמכה לתת להם שירותי השגחה – נדרשת לפרק זמן כדי להקים את המרשם, להעמידו לעיון הציבור ולפרסמו באתר האינטרנט שלה כנדרש בהוראות החוק. לכן לא ניתן להחיל סעיף זה באופן מיידי, ויש צורך לדחות את תחילתו לתקופה של שנה ממועד פרסום חוק זה.

לסעיף קטן (ד)

נכון להיום כבר קיימים תקני כשרות מחייבים שהוסדרו על ידי הרבנות הראשית והם מפורסמים באתר האינטרנט של הרבנות הראשית. מטרת הוראה זו לוודא כי עם כניסתו של חוק זה לתוקף – כבר יהיו תקני כשרות תקפים שיהיה ניתן לעשות בהם שימוש לצורך הנפקת תעודת הכשר בהתאם לחוק, ולא יהיה צורך להמתין להסדרת תקני כשרות חדשים כולל החובה לפרסם הודעה מתאימה ברשומות מאת נשיא מועצת הרבנות הראשית. משום כך נקבע כי נוהלי כשרות שפורסמו באתר האינטרנט של הרבנות הראשית לפני יום פרסומו של חוק זה, יראו אותם כתקני כשרות שניתנה לגביהם הודעה לפי סעיף 2א(ט)(1) המוצע וממילא הם ייכנסו לתוקף עם תחילת החוק. לצורך בחינה ועדכון של תקנים אלה בהמשך נקבע שתוקפם יפקע באחד משני אלה, לפי המוקדם – או במועד שנקבע ושהשר יהיה רשאי להאריך את תוקפו בתקופות נוספות או במועד פרסומה של הודעת עדכון חדשה בנוגע לנוהל כאמור.

לסעיפים קטנים (ה) ו-(ו)

סעיף 2ב(א) המוצע מסדיר את עיסוקם של משגיחי הכשרות ובייחוד קובע תנאי כשירות לתפקיד משגיח כשרות (למשל מי שמחזיק בתעודת הסמכה מאת הרבנות

סעיפים אלה מבקשים לקבוע את ההוראה כי שירותי ההשגחה יינתנו לבית העסק על ידי רשות הכשרות המקומית שבה נמצא בית העסק ולא על ידי רשות כשרות מקומית אחרת, למעט מקרים חריגים הקבועים בסעיף 2ג(א) או (ד) המוצע, שבהם השר רשאי להסמיך מועצה דתית אחרת שתיתן את שירותי ההשגחה. סעיף 2ב(ב) קובע את ההוראה הכללית שעל פיה רשות כשרות מקומית תספק שירותי השגחה בתחום שבו היא הוקמה, וסעיף 2(3) קובע הוראה זאת אף כתנאי לקבלת תעודת הכשר.

נכון להיום, במערכת הכשרות בישראל קיימות רשויות מקומיות המסתמכות על שירותי השגחה שלא ניתנים על ידן. כך למשל רשויות מקומיות שאין בהן מועצה דתית מסתמכות על שירותי השגחה הניתנים על ידי מועצה דתית סמוכה. נוסף על כך בתי העסק הנמצאים בתחום הרשויות המקומיות הערביות בכל רחבי הארץ – שבהן אין מועצה דתית (ולא מכהן בהן גם רב מקומי) מסתמכות על שירותי השגחה הניתנים על ידי מערך הרבנות לכשרות ארצית אשר מופעל כיום על ידי המועצה הדתית אור עקיבא.

לנוכח האמור, לא ניתן להחיל הוראות אלה באופן מיידי ויש נחיצות לתקופת היערכות שבה ייערכו הרשויות המקומיות הרלוונטיות לספק בעצמן שירותי השגחה לבתי העסק בתחומן או שיעשה שימוש בהסדרים החריגים האמורים שלפיהם השר רשאי להסמיך מועצה דתית לספק שירותי השגחה מחוץ לתחומה.

לסעיף קטן (ג)

רשות כשרות מקומית הנדרשת להקים מרשם לעוסקים בתחומה שיש להם תעודת הכשר (לרבות עוסקים

(2) הוא יוכל להמשיך לשמש כמשגיח כשרות עד לקבלת תעודת הסמכה כאמור בפסקה (1) לתקופה שלא תעלה על שנתיים, והשר רשאי, בצו, להאריך את התקופה האמורה בתקופות נוספות שלא יעלו במצטבר על שנה.

ד ב ר י ה ס ב ר

בסעיף קטן (ו) מוצע כי מי ששימש כמשגיח כשרות במשך כחמש שנים לפחות לפני מועד פרסומו של חוק זה, יחולו לגביו הוראות מיוחדות: ראשית, הוא יוכל להמשיך לשמש כמשגיח כשרות במשך תקופה שלא תעלה על שנתיים עד לקבלת תעודת הסמכה כפי שיפורט להלן. השר יוכל להאריך את התקופה האמורה בתקופות נוספות שלא יעלו במצטבר על שנה; שנית, נשיא מועצת הרבנות הראשית או מי שהוא מינה לכך יוכל לתת לו תעודת הסמכה לשמש כמשגיח גם בלי שעבר בחינה אם השתכנע שהוא עומד בתנאי השני ההכרחי למתן תעודת הסמכה (מלבד בחינה) – כי הוא אדם ראוי להשגיח על ענייני הכשרות ואורח חייו מתנהל על פי ההלכה כנדרש לשם השגחה על כשרות.

הראשית לשמש כמשגיח כשרות). באופן דומה להסדרה ראשונה של מקצועות אחרים בחקיקה – מבקשת הוראת חוק זו לקבוע כמה הוראות מעבר המתייחסות למי שעם תחילת כניסתו לתוקף של החוק כבר עסק במקצוע זה. לאנשים אלה עומד עקרון ההסתמכות, ועל כן יש לקבוע הסדר מידתי בעניין זה אשר מצד אחד אינו פוגע יתר על המידה בחופש העיסוק ומאפשר להם להמשיך לעבוד במשלה ידם לתקופה מסוימת, ומצד שני מוודא את כשירותם לביצוע התפקיד בעתיד.

בסעיף קטן (ה) מוצעת הוראת מעבר לגבי מי ששימש כמשגיח כשרות ערב כניסתו לתוקף של חוק זה (בלא פרק זמן מינימלי), ובה נקבע כי הוא יוכל לשמש כמשגיח כשרות גם בלא תעודת הסמכה לתקופה מרבית בת שנתיים ממועד פרסום חוק זה. לאחר חלוף תקופה זו המשך עבודתו כמשגיח מותנה בקבלת תעודת הסמכה (או בקיומו של תנאי כשירות אחר בהתאם לחוק).